

**Contrato de Seguro
Multirriesgo Industrial
entre**

**MOLINA MARTIN, EMILIO JOSE y REALE
SEGUROS GENERALES, S.A.**

Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062 / 0

Multirriesgo Industrial

Certificado de seguro



INDICE

Bienes y Capitales asegurados

Garantías Contratadas

Medidas de Protección Declaradas

Cláusulas Específicas

Condiciones Generales

Certificado de seguro

Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062 / 0

CENTRO REALE

/ 6105 /

VALENCIA SUR
CL PADRE TOMAS MONTAÑANA, 28
46023 VALENCIA
Tfno. 963378122 Fax: 963375411
reale.valencia@reale.es

MEDIADOR

/ 060067 /

AGENTE EXCLUSIVO
B96728225
UNION ASESORES XATIVA, S.L.
AV BAIXADA L'ESTACIO, 22
46800 XATIVA
Tfno: 962282022
rafa@unionasesores.net

TELÉFONOS DE CONTACTO DE REALE**ASISTENCIA****902 365 240**

(24 horas al día los 365 días del año)

Asesoramiento jurídico telefónico**902 208 022**

Para información y consultas:

902 400 900e-mail: atencion.cliente@reale.esVisite nuestra página WEB: www.reale.es

Certificado de seguro

Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062 / 0

Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062 / 0**ASEGURADOR****REALE SEGUROS GENERALES, S.A.**
CIF: A78520293

PRINCIPE DE VERGARA, 125, 28002 MADRID

TOMADOR**MOLINA MARTIN, EMILIO JOSE**
NIF 20440873Z
Tfno: 655856739
milselec@gmail.comCL PINTOR JACOMART, 7 -1-1
46800 XATIVA
VALENCIA**EFFECTO DEL SEGURO, DURACION Y FORMA DE PAGO****Efecto:** 17 h. del 17/03/2021
Vencimiento: 17 h. del 17/03/2022**Duración del Seguro:** ANUAL RENOVABLE
Forma de Pago: ANUAL**IMPORTE DEL RECIBO Y DOMICILIO DE PAGO**

Importe del Recibo	Periodo	Prima	Consortio	D.G.S.	Impuestos	Total
	Del 17-03-2021 al 17-03-2022	140,35	14,43	0,21	15,01	170,00 €
Anual						170,00 €

Domicilio de Pago: BANKIA, S.A. IBAN ES98 2038 5767 7330 0060 3804

Los importes que aparecen a continuación corresponden al periodo indicado como "Efecto del Seguro" en estas Condiciones Particulares. En caso de duración "Anual Renovable o Temporal Renovable" se comunicarán, con la antelación debida, las primas correspondientes al periodo de renovación.
En la Renovación, la prima se calculará conforme a la tarifa que tenga establecida la Compañía a dicha fecha.

ASEGURADO**MOLINA MARTIN, EMILIO JOSE**
CL PINTOR JACOMART 7 1 1
46800 XATIVA
VALENCIA
Tfno: 655856739 / -

NIF 20440873Z

INDUSTRIA ASEGURADA**SITUACIÓN DEL RIESGO:**

CL PINTOR JACOMART 7 BJ

46800 XATIVA (VALENCIA)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

CÓDIGO: 227004

Garaje privado (vehículos propios)

AMPLIACIÓN ACTIVIDAD:**FECHA ALTA**

17/03/21

Revalorización de los capitales asegurados:**Tipo: INDICE PRECIOS INDUSTRIALES****Indice a la fecha de emisión: 99,43**

BIENES Y CAPITALES ASEGURADOS

	Capital Garantizado	Forma Valoración
CONTINENTE		
- Edificios	72.000,00 €	Valor Total
CONTENIDO	2.000,00 €	
- Ajuar Industrial	2.000,00 €	Valor Real
- Bienes Temporalmente desplazados incluidos en capital de Contenido	200,00 €	Valor Real
- Bienes Propiedad de Terceros incluidos en capital de Contenido	200,00 €	Valor Real

GARANTIAS CONTRATADAS

GARANTIAS BASICAS	Capital Garantizado	Forma aseguramiento	Franquicia
INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS			-----
- Continente	72.000,00 €	Valor Total	-----
- Contenido	2.000,00 €	Valor Total	-----
- Opcional R.C. como propietario del inmueble: Límite víctima: 150.000,00 €	300.000,00 €	Límite indemnización Límite indemnización	150,00 €
GARANTIAS SUPLEMENTARIAS			-----
- Gastos intervención de Bomberos	10% Gtia. Afectada	Límite indemnización	-----
- Gastos demolición y desescombro	10% Gtia. Afectada	Límite indemnización	-----
- Inhabitabilidad del inmueble	400,00 € (Máx. 12 meses)	Límite indemnización	-----
- Pérdida de alquileres	7.200,00 € (Máx. 12 meses)	Límite indemnización	-----
- Gastos de vigilancia	2.100 €/sntro. (Límite 5 días)	Límite indemnización	-----
- Daños Estéticos	3.000,00 €/Sntro.	Límite indemnización	-----
- Gastos Honorarios Profesionales externos	100% Gtia. Afectada	Límite indemnización	-----
- Obtención de Permisos y Licencias	100% Gtia. Afectada	Límite indemnización	-----
- Reposición de Jardines (Incendio y complementarios)	3.000,00 €	Primer Riesgo	-----
- Roturas	1.800,00 €	Primer Riesgo	60,00 €
- Daños Eléctricos	6.000,00 €	Primer Riesgo	150,00 €
- Reposición Documentos, Archivos, Moldes, Planos, Modelos y Matrices	12.000,00 €	Primer Riesgo	-----
GARANTÍAS OPCIONALES	Capital Garantizado	Forma aseguramiento	-----
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS			
- Continente	72.000,00 €	Valor Total	150,00 €
- Contenido	2.000,00 €	Valor Total	150,00 €
- Localización/repación averías en conducciones de agua	15.000,00 € / 600,00 €	Límite indemnización	150,00 €
- Desembarrar y extraer lodos	7.400,00 €	Límite indemnización	150,00 €
- Resto de coberturas para esta garantía	100% capital asegurado		150,00 €
ROBO Y EXPOLIACIÓN			-----
- Desperfectos y Daños al continente por Robo o intento	400,00 €	Límite indemnización	-----
- Robo al Continente	3.600,00 €	Límite indemnización	-----
- Contenido	2.000,00 €	Valor Total	-----
- Infidelidad de Empleados	6.000,00 €/Stro.	Primer Riesgo	-----
- Expoliación a clientes, visitantes y empleados			
- Objetos			

GARANTIAS CONTRATADAS (continuación)

GARANTÍAS OPCIONALES	Capital Garantizado	Forma aseguramiento	Franquicia
- Efectivo	300 €/persona 1.800 €/stros/año 150 €/persona 900 €/stros/año	Primer Riesgo	-----
- Sustitución de cerraduras por extravío o robo de llaves	600,00 €/Sntro.	Primer Riesgo	-----
- Robo bienes al aire libre	100,00 €/stros/año	Primer Riesgo	-----
DESPERFECTOS Y ROBO AL CONTINENTE POR ROBO O INTENTO			-----
- Solo para Propietarios sin Contenido asegurado	No contratada		-----
AVERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS	No contratada		-----
PERDIDA DE BENEFICIOS	No contratada		-----
RESPONSABILIDAD CIVIL	No contratada		-----
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	No contratada		-----
MERCANCIAS EN CAMARAS FRIGORIFICAS	No contratada		-----
DERRAME DE LIQUIDOS	No contratada		-----
ROTURA DE DEPOSITOS	No contratada		-----
ASISTENCIA EN INDUSTRIA	Incluida		-----
RECLAMACION DE DAÑOS	Incluida		-----

MEDIDAS DE PROTECCION DECLARADAS**CONTRA INCENDIOS**

- Extintores de Incendio

CONTRA ROBO

- NO se trata de almacenes dedicados exclusivamente a la entrada y salida de mercancías, sin vigilancia ni actividad laboral
- NO se trata de un local de planta baja, con cubierta de uralita o similar, y altura inferior a 5 m. desde el suelo a la parte mas baja de la cubierta
- Dispone de protecciones físicas en todos los huecos accesibles a menos de 4 m. del suelo

LISTADO DE CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES

843000	CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
843001	SUSTANCIAS EXPLOSIVAS
843009	TOLERANCIAS DE PRODUCTOS INFLAMABLES
843014	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
843015	RIESGOS CONTIGUOS O PROXIMOS
843016	INSTALACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA
843017	PROTECCIONES ACTIVADAS Y CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL RIESGO
843018	DESOCUPACION SUPERIOR A 30 DÍAS CONSECUTIVOS
843022	LOCALES NO SITUADOS EN PLANTA BAJA
843024	UBICACIÓN DEL RIESGO EN NÚCLEO URBANO O POLÍGONO INDUSTRIAL
843025	REVALORIZACIÓN Y COMPENSACIÓN DE CAPITALES
843026	INSTALACIONES DEL RIESGO
843028	VALORACION DEL AJUAR INDUSTRIAL A VALOR REAL
843078	DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE TERCEROS
843122	LÍMITE INDEMNIZACIÓN ROBO DE MATERIAL DE COBRE
843136	DISPONE DE PROTECCIONES FÍSICAS EN HUECOS ACCESIBLES
843172	NO EXISTENCIA DE SECCIONES COMPLEMENTARIAS
843173	DAÑOS A BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS

CLAUSULAS ESPECIFICAS**843000 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO**

Se hace constar expresamente que la estructura del edificio es de hormigón armado, de ladrillo u obra, o metálica, o combinación de estos elementos. La cubierta es de teja, fibrocemento, pizarra u otros materiales incombustibles. Los cerramientos son de ladrillo, piedra, bloques de cemento u otros materiales incombustibles.

843001 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que en el riesgo asegurado no se emplean ni almacenan sustancias explosivas.

843009 TOLERANCIAS DE PRODUCTOS INFLAMABLES

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que en el riesgo asegurado no se almacenan productos inflamables por encima de los siguientes límites.

- Líquidos hasta 55° de Punto de Inflamación hasta 200 litros.
- Líquidos desde 55° hasta 100° de P.de I hasta 1.500 litros.
- Líquidos superior a 100° de P.de I hasta 2.000 litros.
- Gases licuados en botellas hasta 130 kg.
- Gases licuados en tanques hasta 0,6 metros cúbicos

En caso de superar estos límites, declara que el almacenamiento se realiza en depósitos subterráneos de seguridad.

843014 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

El Tomador del Seguro declara que el Continente asegurado o en el que se encuentran los bienes asegurados es de construcción sólida a base de materiales incombustibles y que no existen paneles sandwich con aislante de espumas plásticas en dicho Continente.

843015 RIESGOS CONTIGUOS O PROXIMOS

El Tomador del Seguro o el Asegurado declara, que bajo la misma cubierta, o en un inmueble contiguo o próximo al asegurado, NO EXISTEN en el momento de la contratación otras industrias, talleres, fábricas, comercios y/o almacenes en donde se realizan actividades, almacenan o manipulan productos de mayor peligrosidad o exposición al riesgo de incendio o explosión, que los usados en la industria asegurada por el presente contrato.

843016 INSTALACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que la explotación se halla dotada en su totalidad de las instalaciones y medidas de seguridad que establece la normativa vigente, para la actividad que se desarrolla en el riesgo asegurado.

843017 PROTECCIONES ACTIVADAS Y CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL RIESGO

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que todas las medidas de seguridad y protección declaradas en la póliza de seguro se hallan instaladas y activadas y cubren la totalidad de las instalaciones del riesgo asegurado.

843018 DESOCUPACION SUPERIOR A 30 DÍAS CONSECUTIVOS

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que las instalaciones aseguradas o en las que pudieran encontrarse los bienes asegurados no permanecen desocupadas o sin vigilancia durante más de treinta días consecutivos.

843022 LOCALES NO SITUADOS EN PLANTA BAJA

El Tomador del Seguro declara que la actividad asegurada NO se desarrolla en un local de planta baja con cubierta de uralita o similar, y con una altura inferior a 5 metros desde el suelo hasta la parte más baja de la cubierta.

843024 UBICACIÓN DEL RIESGO EN NÚCLEO URBANO O POLÍGONO INDUSTRIAL

El Tomador del seguro declara que el riesgo asegurado se halla ubicado en casco urbano, o a una distancia no superior a un kilómetro del casco urbano del núcleo de población más cercano, o se ubica en un Polígono Industrial que esta formado al menos por 5 unidades de riesgo (naves, edificios, empresas, etc.) y que dispone de los correspondientes servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc.).

CLAUSULAS ESPECIFICAS (continuación)**843025 REVALORIZACIÓN Y COMPENSACIÓN DE CAPITALES****REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA**

Las sumas aseguradas de Continente y Contenido y sus primas quedarán modificadas automáticamente en cada vencimiento anual siguiendo el porcentaje acordado con el Asegurador.

Si está en vigor la Revalorización Automática, el Asegurador renuncia a la aplicación de la Regla Proporcional siempre que la indemnización del siniestro no supere los 1.200 €.

El Tomador y/o el Asegurado podrá suspender la Revalorización Automática en cada vencimiento anual, comunicándolo previamente al Asegurador por escrito, por lo menos con un mes de antelación a dicho vencimiento.

COMPENSACIÓN DE CAPITALES

De no quedar derogada la Regla Proporcional, siempre y cuando se tenga contratada la Revalorización Automática, si en el momento del siniestro existe un exceso de suma asegurada en el Continente o en el Contenido, el exceso de prima podrá compensarse aplicándose por la parte que le corresponde de la suma asegurada de Contenido o Continente, respectivamente, que resulte insuficientemente asegurada.

843026 INSTALACIONES DEL RIESGO

El Tomador del seguro declara que el riesgo asegurado se halla dotado de una instalación eléctrica protegida, de una instalación de protección contra incendios que cubre la totalidad del riesgo, así como que cumple con las normas establecidas en la legislación vigente y dispone de contrato de mantenimiento con empresa homologada.

843028 VALORACION DEL AJUAR INDUSTRIAL A VALOR REAL

Se hace constar que la partida de Ajuar Industrial ha sido valorada a VALOR REAL. Por lo tanto todos los siniestros que afecten a dicha partida se tasarán en base al mismo criterio, excepto los casos previstos para "Objetos que formen parte de una colección o juego", "Dinero en efectivo y valores al portador" y "Maquinaria y Equipos electrónicos con ocasión de un siniestro amparado por la Garantía 6ª Avería de Maquinaria", los cuales se tasarán conforme a lo estipulado en los apartados a), b) y c) - punto 2 - art.5 de las Condiciones Generales.

843078 DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE TERCEROS

Queda convenido que en la partida de Bienes Propiedad de Terceros en poder del Asegurado, parte integrante del CONTENIDO, se incluyen aquéllos que siendo propiedad de terceras personas son necesarios y propios de la actividad desarrollada en el riesgo asegurado.

843122 LIMITE DE INDEMNIZACIÓN ROBO DE MATERIAL DE COBRE

En caso de siniestro de Robo o intento de Robo garantizado por la póliza y que afecte a material de cobre del Continente asegurado, se establece expresamente un límite de indemnización máximo por siniestro de 3.000 €, con máximo por anualidad de seguro de 6.000 €.

843136 DISPONE DE PROTECCIONES FÍSICAS EN HUECOS ACCESIBLES

El Tomador del Seguro declara que el riesgo asegurado dispone de alguna de las siguientes protecciones físicas en todos los huecos accesibles a menos de 4 metros del suelo:

- Puertas de madera maciza con espesor superior a 35 mm.
- Puertas metálicas con cerradura o anclajes interiores.
- Cierres metálicos (ondulados, de aros, de tijera, etc.).
- Contraventanas metálicas.
- Cristales de al menos 2 capas de 6 mm.
- Rejas de hierro ancladas al muro.

843172 NO EXISTENCIA DE SECCIONES COMPLEMENTARIAS

El Tomador del Seguro y el Asegurado declaran que en el riesgo asegurado no existen secciones complementarias de barnizado, madera, plástico y embalajes combustibles con una ocupación superior al 15% del volumen total de la industria.

843173 DAÑOS A BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS

Queda convenido que en la partida de Bienes Temporalmente Desplazados, parte integrante del CONTENIDO, se incluyen aquellos bienes propiedad del Asegurado que han sido trasladados del establecimiento asegurado a cualquier otro local situado dentro del territorio español, siempre que fuera para su reparación,

CLAUSULAS ESPECIFICAS (continuación)

exhibición o procesos complementarios de fabricación, no extendiéndose la garantía de la Entidad Aseguradora a:

I. Los daños que sufran durante su transporte y/o en la realización de actividades integradoras o complementarias del mismo, salvo lo dispuesto en la Garantía 9ª TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, en caso de haber sido contratada.

II. Los daños que sufran los bienes transcurridos 60 días desde su salida de los locales de la industria objeto del seguro.

Se estipula expresamente que en caso de que los bienes se ubiquen en recintos con medidas de seguridad (tanto para incendio como para robo) inferiores a los existentes en la industria asegurada, salvo pacto en contrario, será de aplicación en caso de siniestro la correspondiente regla de equidad.

FRANQUICIA Riesgo 1

En caso de siniestro irán a cargo del Asegurado en concepto de franquicia y en aquellas garantías en las que se ha establecido, las cantidades que se indican a continuación:

GARANTIAS CONTRATADAS	FRANQUICIA
Roturas	60,00 €
Daños eléctricos	150,00 €
Extensión de Garantías	150,00 €
R.C. Propietario Edificio	150,00 €

Multirriesgo Industrial
CONDICIONES GENERALES
Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062
INDICE

Artículo 1. Preliminar**NORMATIVA LEGAL****1.1- OBJETO DEL SEGURO****1.2- DEFINICIONES Y CONCEPTOS****1.3- AMBITO TERRITORIAL**

Artículo 2. Bases del Contrato**2.1-FORMALIZACION DEL SEGURO****2.2-PERFECCION Y EFECTOS DEL SEGURO****2.3-PAGO DE LA PRIMA****2.4-DURACION DEL SEGURO****2.5-RIESGO ASEGURADO****2.6-TRANSMISION DEL OBJETO ASEGURADO****2.7-PRESCRIPCION****2.8-SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES****2.9-EXTINCION Y NULIDAD DEL CONTRATO****2.10-CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA EXTINCIÓN DEL SEGURO****2.11-COMUNICACIONES**

Artículo 3. Bienes Asegurados**3.1-CONTINENTE****3.2-CONTENIDO**

Artículo 4. Garantías**4.1-GARANTÍAS BASICAS****4.2-GARANTÍAS OPCIONALES****Garantía 3ª Extensión de Garantías****Garantía 4ª Robo y Expoliación****Garantía 14ª Asistencia en Industria****Garantía 15ª Reclamación de Daños**

Artículo 5. Valoración y Siniestros

Artículo 6. Revalorización Automática de Capitales

Artículo 7. Cláusula de Indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las Pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios

1. NORMATIVA LEGAL

De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, se informa al Asegurado que el control de la actividad de REALE SEGUROS GENERALES S.A. corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/80 de Contrato de Seguro, así como por cualquier otra norma legal futura de aplicación imperativa y por lo convenido en las CONDICIONES GENERALES y PARTICULARES de este contrato, cuyas cláusulas limitativas de los derechos de los Asegurados se resaltan en letra negrita y cursiva en estas Condiciones Generales, y mediante la firma de las Condiciones Particulares del Seguro, el Tomador las acepta expresamente.

2. OBJETO DEL SEGURO

Mediante este contrato la Compañía garantiza el pago de las indemnizaciones correspondientes a cada una de las garantías expresamente incluidas en las Condiciones Particulares de la póliza. El alcance de cada garantía se encuentra definido en las Condiciones Generales y Particulares del contrato.

3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Actividad: Conjunto de operaciones y tareas propias de la empresa asegurada, declaradas por el Tomador en la Solicitud de Seguro y que figuran expresamente en las Condiciones Particulares de la Póliza.

Asegurado: Persona física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del Tomador del seguro, asume las obligaciones derivadas del contrato.

Asegurador: Persona jurídica que asume los riesgos contractualmente pactados.

Beneficiario: Persona designada en la póliza por el Asegurado o Contratante, como titular de los derechos indemnizatorios que se deriven del contrato.

Beneficio bruto: La suma que resulta de añadir al Beneficio Neto de la explotación la cantidad de Gastos Generales Permanentes del ejercicio anual considerado. Si el resultado de la explotación es negativo, se considerará Beneficio bruto la diferencia entre los Gastos Generales permanentes y la pérdida neta habida (Beneficio neto negativo).

Beneficio neto: La ganancia neta de la explotación industrial resultante exclusivamente de los negocios típicos de la actividad asegurada, con exclusión de los ingresos financieros y de cualquier resultado extraordinario, después de realizada la debida provisión para todos los gastos, permanentes o no, y sin deducción de cualquier impuesto aplicable a beneficios.

Caja fuerte: Caja de seguridad destinada a la conservación y protección de bienes de especial valor que cumple las siguientes especificaciones:

- Como elemento de cierre dispone de cerradura y combinación, o dos cerraduras o dos combinaciones, que actúan sobre los pestillos de cierre para el bloqueo de la caja.

- La puerta, así como la totalidad de las paredes, techo y suelo, están enteramente construidas en acero templado y hormigón armado o composición que por sus características ofrezca al menos análoga resistencia a la penetración y al fuego.

Capital Asegurado: Valor atribuido por el Tomador del Seguro o Asegurado a cada una de las partidas asegurables cubiertas por la Póliza, que figura en las Condiciones Particulares de la misma, y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligada a indemnizar la Compañía en caso de siniestro que afecte a cada cobertura.

Cobertura: A efectos de la presente póliza se entenderá por cobertura cada una de los distintos conceptos que se incluyen en cada garantía.

Daño material: Destrucción, deterioro o desaparición de los bienes asegurados.

Daño personal: Lesión corporal o muerte causados a personas físicas.

Dependencias anexas: Conjunto de edificaciones complementarias, tales como casetas de control de entrada, casetas de transformadores, garajes, pabellones u otras similares, siempre que se encuentren en el interior del recinto asegurado.

Despoblado: Se entienden por riesgos en despoblado aquellos que están ubicados a más de 1 km. de un casco urbano o fuera de un polígono industrial.

Empresa: Unidad económica asegurada en lo que se refiere a las actividades designadas en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 1. PRELIMINAR (continuación)

Existencias flotantes: Diferencia entre el valor real de Existencias y el valor fijo declarado en Condiciones Particulares.

Existencias promedio anual: Media aritmética del valor de las existencias al día de cierre contable de cada uno de los 12 meses anteriores a la fecha de efecto del contrato.

Franquicia: Cantidad expresamente pactada en las Condiciones Particulares de la Póliza que va a cargo del Asegurado y que se deducirá de la indemnización que corresponda en cada siniestro.

Garantía: Compromiso aceptado por la Compañía en virtud del cual se hace cargo, hasta el límite y en las condiciones estipuladas en la Póliza de seguro, de las posibles consecuencias económicas derivadas de un siniestro originado por un determinado riesgo. Cada garantía podrá incluir un número determinado de coberturas.

Gastos Generales Permanentes: Aquellos gastos propios de la explotación de la empresa que no varían en función directa de las actividades de la misma, por lo que, en consecuencia, deberán ser mantenidos a pesar de la interrupción temporal, total o parcial, de la explotación, y se corresponden con cualquiera de los siguientes:

- Gastos de personal.
- Dotaciones para amortizaciones de bienes no destruidos.
- Dotaciones a las provisiones, excepto las de existencias, para insolvencias de tráfico, para valores negociables a corto y largo plazo y para insolvencias de crédito a corto y largo plazo.
- Gastos financieros, excepto las pérdidas de valores negociables a corto plazo, pérdidas de créditos a corto plazo y diferencias negativas de cambio.
- Arrendamientos y cánones.
- Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio.
- Reparaciones y conservación
- Servicios bancarios y similares.
- Otros servicios.
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
- Tributos que no giran sobre el beneficio de la empresa.
- Otras pérdidas en gestión corriente.

Índice de Precios Industriales: El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

Infraseguro: Situación que se produce cuando el Capital Asegurado es inferior al valor del interés asegurado.

Límite de Indemnización: Prestación máxima, expresamente pactada en Condiciones Generales y/o Condiciones Particulares de la Póliza, que está obligada a pagar la Compañía por siniestro y/o anualidad de seguro que afecte a una determinada Garantía y/o Cobertura.

Maquinaria: Conjunto de máquinas industriales, sus propias instalaciones y accesorios, incluidos aquellos componentes electrónicos que forman parte de las mismas y tienen como única función su control y mando, cuya finalidad es transformar o controlar energía térmica, hidráulica, química o mecánica, y/o aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza para producir un trabajo preciso para el desarrollo normal de la actividad en el Riesgo asegurado.

Quedan excluidos:

- a) Los ordenadores y equipos electrónicos, así como la maquinaria eléctrica de producción, distribución y transformación de energía eléctrica, por constituir partidas asegurables propias.
- b) Los automóviles turismos, furgonetas, autobuses, camiones y motocicletas.

Maquinaria de producción, y transformación de energía eléctrica: conjunto de máquinas eléctricas industriales, sus propias

ARTICULO 1. PRELIMINAR (continuación)

instalaciones y accesorios, incluidos aquellos elementos de cálculo y control pertenecientes a las mismas, utilizadas para el desarrollo normal de la actividad en el Riesgo asegurado, y cuya finalidad es generar y transformar energía eléctrica.

Núcleo urbano (casco urbano): Conjunto de edificaciones, constituido por un mínimo de 25 viviendas ó 250 habitantes, con ayuntamiento situado dentro del mismo conjunto, y que posea todos los servicios públicos.

Obra menor: Tendrá la consideración de obra menor aquella que no suponga una modificación de los elementos de carga ni estructurales de la construcción, o que así se califique en la correspondiente licencia municipal.

Ordenadores y Equipos electrónicos: Conjunto de máquinas que precisan de energía eléctrica para su funcionamiento y tienen como finalidad la obtención, medición, procesamiento, análisis, manipulación, emisión, transmisión, recepción y/o reproducción de datos o información.

Forman también parte integrante de esta partida, los Portadores Externos de Datos y la información contenida en ellos, siempre que se realicen duplicados periódicos de las informaciones y éstas estén guardadas en lugares distintos.

A efectos de su aseguramiento, los Equipos de Procesos de Datos siempre se deberán asegurar a través de la garantía 6ª Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos, ya que tienen la consideración de Equipos Electrónicos que forman parte de la actividad, excepto para la cobertura de Daños eléctricos, tal y como se establece en la Garantía 2ª, Garantías Suplementarias del punto 4.1 Garantías Básicas. Se hace una salvedad también para aquellos equipos cuyo uso y funcionamiento esté destinado exclusivamente para una instalación perteneciente al Continente.

Queda excluida:

a) La información contenida en los portadores internos de datos, entendiéndose por tales los discos duros, fijos o removibles, así como cualquier otro tipo de unidad de almacenamiento de información alimentada electrónicamente.

Período de indemnización: Periodo de tiempo que, con el límite de duración máximo fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se inicia en la fecha de acaecimiento de un siniestro y se extiende en tanto se mantenga una paralización, total o parcial, de la actividad de la empresa, que afecte a los resultados de la explotación.

Perjuicio: Pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el reclamante de dicha pérdida.

Polígono industrial: Conjunto formado por un mínimo de 5 unidades de riesgo (naves, edificios, industrias, empresas, etc.) que disponga de los correspondientes servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc.).

Póliza: Es el documento que contiene las Condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza las Condiciones Generales, Condiciones Particulares que individualizan el contrato y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla.

Porcentaje de Beneficio Bruto: La proporción existente entre el Beneficio Bruto y el Volumen de Facturación, para la anualidad contable anterior a la fecha de ocurrencia del siniestro.

Prima: Es el precio del seguro, en el que se incluyen los impuestos y recargos legales. En cada vencimiento anual de la póliza, la prima se calculará según la Tarifa recogida en la Nota Técnica vigente.

Primer riesgo: Forma de aseguramiento que consiste en garantizar un Capital determinado, hasta el cual queda cubierto el interés asegurado, con independencia de su valor total.

Programa informático llave en mano: Cualquier programa informático desarrollado para cubrir las necesidades específicas del Asegurado y del cual no se puede adquirir una copia en las empresas o comercios habituales dedicados a la venta de software informático.

Recinto: Conjunto de terrenos, locales y dependencias anexas donde el Asegurado desarrolla su actividad, ubicado en la situación descrita en las Condiciones Particulares de la Póliza, sobre los que el Asegurado tiene el derecho de propiedad o uso, y que se encuentran debidamente acondicionados, protegidos en su totalidad mediante cerramientos cimentados y con accesos exteriores provistos de dispositivos o mecanismos de cierre, cerraduras o candados, efectivamente cerrados durante los periodos temporales de cese de la actividad.

Regla de equidad: Cuando las circunstancias del riesgo sean distintas de las conocidas por la Compañía Aseguradora, por inexactitud en las declaraciones del Tomador o por agravación posterior del riesgo sin comunicación a la Compañía, la indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

Regla proporcional: Si en el momento de la ocurrencia del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado, la Compañía indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado.

ARTICULO 1. PRELIMINAR (continuación)

Siniestro: Todo hecho accidental súbito e imprevisible, cuyas consecuencias dañosas están total o parcialmente cubiertas por las garantías de la póliza.

Sobreseguro: Situación que se produce cuando el valor del Capital Asegurado es superior al valor del interés asegurado.

Tercero: Cualquier persona física o jurídica distinta de:

- a) El Tomador del Seguro y el Asegurado.
- b) Los cónyuges de hecho o de derecho, ascendientes y descendientes del Tomador del Seguro y el Asegurado, así como los familiares y demás personas que convivan con éstos.
- c) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.

Tomador: Persona física o jurídica que juntamente con el Asegurador suscribe este contrato, y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.

Unidad de siniestro: Se considerará que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa original, salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia.

Valor de Nuevo: Se corresponde con el precio de adquisición en el mercado de un bien de iguales o similares características al siniestrado, en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.

Valor Parcial: Forma de aseguramiento en la que el Capital Asegurado es una parte porcentual del valor del interés asegurado. En cada siniestro, los daños se indemnizarán por su valor, pero con un límite máximo igual a la parte alícuota asegurada. Si el Valor Total asegurado no coincide con el Valor del interés, será de aplicación la Regla proporcional.

Valor Real: Se entiende por tal el resultado de deducir del Valor de Nuevo la depreciación por uso, obsolescencia, estado de conservación o cualquier otra circunstancia concomitante.

Valor Total: Forma de aseguramiento en la que el Capital Asegurado corresponde a la totalidad del valor del interés asegurado. Si el Valor Total asegurado es inferior al Valor del interés, será de aplicación la Regla proporcional.

Volumen de Facturación: Es el conjunto de ingresos netos que recibe el Asegurado en contrapartida de operaciones que constituyen la actividad típica de la empresa y cuya facturación ha sido efectuada en el curso del ejercicio o período considerado, así como los trabajos realizados para el inmovilizado material o inmaterial de la empresa, tales como las concesiones administrativas, propiedad industrial o el desarrollo y construcción de su propia maquinaria y equipo, en idéntico período.

4. AMBITO TERRITORIAL

Las Garantías y Coberturas de la presente Póliza surten efecto en el recinto en el que el Asegurado desarrolla su actividad, situado en el lugar descrito en las Condiciones Particulares de la Póliza, con excepción de aquellas Garantías o cobertura cuyo ámbito territorial se indica a continuación:

a) Garantía 3ª, Extensión de Garantías. La cobertura de "Lluvia, viento, pedrisco o nieve" e "Inundación" sobre las partidas de Contenido, se limita al interior de los locales y dependencias anexas.

b) Garantía 4ª Robo y Expoliación.

I. La cobertura de "Metálico y valores al portador en el interior de la industria" se limita al interior de los locales asegurados, excluidas las dependencias anexas.

II. La cobertura de "Expoliación en el transporte de metálico y valores al portador", tiene como ámbito territorial el territorio español.

c) Garantía 8ª Responsabilidad Civil. El ámbito se concreta a las responsabilidades civiles derivadas de daños producidos como consecuencia de siniestros ocurridos en territorio de los países de la Unión Europea y Andorra, reclamados ante sus tribunales y reconocidos por la Jurisdicción Española.

d) Garantía 9ª Transporte de Mercancías. El ámbito de cobertura se limita al territorio español, salvo contratación de la garantía opcional "Salida a la U.E. y Andorra", en la que se indica expresamente la ampliación del ámbito de la cobertura al resto de países de la Unión Europea y a Andorra.

En cualquier caso, las indemnizaciones y gastos a que diera lugar el siniestro serán satisfechos en España y en su moneda.

ARTICULO 1. PRELIMINAR (continuación)**ARTICULO 2. BASES DEL CONTRATO****1. Formalización del Seguro**

El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizadas por escrito. La Solicitud de Seguro cumplimentada por el Tomador o el Asegurado, así como la Proposición de Seguro de la Entidad Aseguradora, en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y riesgos en la misma especificados.

2. Perfección y efectos del seguro

El contrato se perfecciona por el consentimiento manifestado por ambas partes en la suscripción de la póliza y tomará efecto una vez firmada la misma y satisfecha la prima, salvo pacto expreso en contrario en las Condiciones Particulares. Cualquier modificación o adición de la que la póliza sea objeto, deberá ser formalizada por escrito.

En caso de demora en el cumplimiento de los requisitos citados en el párrafo anterior, las obligaciones de la Entidad Aseguradora comenzarán a las veinticuatro horas del día en que hayan sido cumplidos.

Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicados en sus Condiciones Particulares.

Salvo pacto expreso en contrario en las Condiciones Particulares de la póliza, si la primera prima no ha sido satisfecha, la Entidad Aseguradora quedará liberada de sus obligaciones.

3. Pago de la Prima**a) Pago de la Prima**

El Tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato.

Sólo la Entidad Aseguradora está autorizada para librar recibos de prima, por lo que únicamente los recibos emitidos por la Entidad Aseguradora tendrán carácter liberatorio.

El pago de los recibos de prima por el Tomador a un Agente de Seguros de la Entidad Aseguradora, se entenderá, salvo pacto expreso en contrario, realizado a ésta. El pago del importe de la prima efectuada por el Tomador a un Corredor, no se entenderá realizado a la Entidad Aseguradora, salvo que a cambio el Corredor entregue al Tomador el original del recibo de prima emitido por la Entidad Aseguradora.

b) Falta de pago

Si por culpa del Tomador o del Asegurado la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, la Entidad Aseguradora tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto expreso en contrario en las Condiciones Particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, la Entidad Aseguradora quedará liberada de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura de la Entidad Aseguradora queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si la Entidad Aseguradora no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido.

En cualquier caso, la Entidad Aseguradora, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso.

Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador o Asegurado pagaron su prima.

c) Domicilio de pago

Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del Tomador.

Si se pactara la domiciliación bancaria del recibo de prima, se aplicarán las siguientes normas:

I. El Tomador entregará a la Entidad Aseguradora carta dirigida al establecimiento bancario o Caja de Ahorros dando la orden oportuna al efecto.

II. La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de gracia de un mes a partir

ARTICULO 2. BASES DEL CONTRATO (continuación)

de dicha fecha, previsto en la Ley de Contrato de Seguro, no existiesen fondos suficientes en la cuenta del obligado al pago, en cuyo caso se notificará al Tomador que tiene el recibo a su disposición en el domicilio de la Entidad Aseguradora y aquel vendrá obligado a satisfacer la prima en dicho domicilio.

III. Si la Entidad Aseguradora dejase transcurrir el plazo de un mes a partir del día de vencimiento sin presentar el recibo al cobro, y al hacerlo no existiesen fondos suficientes en la cuenta, deberá notificar por carta al Tomador que tiene el recibo a su disposición en el domicilio de la Entidad Aseguradora y aquel vendrá obligado a satisfacer la prima en dicho domicilio.

d) Pago Fraccionado

En las pólizas de duración de un año, y mediante pacto en la Condiciones Particulares de la póliza, podrá convenirse el pago fraccionado de la prima, sin que el fraccionamiento desvirtúe el carácter anual del seguro. Este fraccionamiento no será aplicable sobre la prima del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante C.C.S.), cuyo pago deberá efectuarse en su totalidad a la vez que el primer pago fraccionado.

En caso de siniestro, la Entidad Aseguradora deducirá de la indemnización a su cargo las fracciones pendientes de cobro de la anualidad en curso, en compensación de la deuda del Tomador.

Si la póliza se anulase por causas ajenas a la Entidad Aseguradora, antes de terminar cualquier anualidad del seguro, el Tomador o el Asegurado, solidariamente, deberán satisfacer las fracciones de prima que falten para completar el importe de la prima anual.

Si resultare impagado cualquiera de los pagos aplazados, en virtud del fraccionamiento de la prima previsto en el párrafo anterior, se considerarán vencidos el resto de los mismos, pudiendo la Entidad Aseguradora exigir la totalidad de la prima del período en curso que restare por pagar.

4. Duración del Seguro

a) La duración de las garantías pactadas en la póliza, así como la hora y fecha de entrada en vigor de las mismas, vendrán indicadas en las Condiciones Particulares de la póliza.

b) A la expiración del plazo estipulado, si el contrato es de duración anual, se entenderá tácitamente prorrogado por un año más, y así sucesivamente a la expiración de cada anualidad, salvo que alguna de las partes se oponga a ello, para lo cual deberá notificarlo por escrito a la otra, con al menos un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.

La prórroga tácita no es aplicable a los seguros contratados por menos de un año.

5. Riesgo asegurado**a) Declaración sobre el riesgo antes de la conclusión del contrato**

La presente póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones formuladas por el Tomador o el Asegurado, en el cuestionario que le ha sometido la Entidad Aseguradora, de todas las circunstancias por él conocidas que pueden influir en la valoración del riesgo, y que han motivado la aceptación del mismo por la Entidad Aseguradora, la asunción por el Tomador de las obligaciones para él derivadas del contrato y la fijación de la prima.

Si el contenido de la póliza difiere de la Proposición de Seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del Seguro podrá reclamar de la Entidad Aseguradora, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, la subsanación de las divergencias existentes. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

El Tomador o el Asegurado quedan obligados a comunicar a la Entidad Aseguradora la existencia de otras pólizas, contratadas con otras Entidades Aseguradoras, cubriendo los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico tiempo.

b) Facultades de la Entidad Aseguradora antes las declaraciones falsas o inexactas

La Entidad Aseguradora podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro, en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador del Seguro. Corresponderán a la Entidad Aseguradora, salvo que concorra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.

c) Agravación del riesgo durante la vigencia del contrato

El Tomador del Seguro y, en su caso, el Asegurado deberán durante el curso del contrato comunicar a la Entidad Aseguradora, tan pronto como les sea posible, la alteración de los factores y circunstancias declaradas en el cuestionario antes previsto que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato

ARTICULO 2. BASES DEL CONTRATO (continuación)

no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

d) Facultades de la Entidad Aseguradora ante la agravación del riesgo

En caso de que durante la vigencia de la póliza le fuese comunicada a la Entidad Aseguradora una agravación del riesgo, ésta puede proponer, en un plazo de dos meses a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada, una modificación del contrato. En tal caso, el Tomador del Seguro dispone de quince días, a contar desde la recepción de esta proposición, para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo o de silencio por parte del Tomador del Seguro, la Entidad Asegurada puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador del Seguro, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales, y dentro de los ocho siguientes, comunicará al Tomador del Seguro la rescisión definitiva.

La Entidad Aseguradora podrá, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Tomador del Seguro dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.

En caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro, cuando por esta causa quede rescindido el contrato por la Entidad Aseguradora, si la agravación es imputable al Asegurado, la Entidad Aseguradora hará suya en su totalidad la prima cobrada. Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la prima satisfecha correspondiente al período que falte por transcurrir de la anualidad en curso.

e) Consecuencias de no comunicar la agravación del riesgo

En el caso de que el Tomador del Seguro o el Asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro, la Entidad Aseguradora queda liberada de su prestación si el Tomador o el Asegurado ha actuado con mala fe. En otro caso, la prestación de la Entidad Aseguradora se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

f) Disminución del riesgo

El Tomador del Seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento de la Entidad Aseguradora todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables para aquéllos.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, la Entidad Aseguradora deberá reducir el importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el Tomador, en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que hubiere correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

6. Transmisión del objeto asegurado

El Tomador del Seguro o el Asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia del contrato de seguro sobre la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito a la Entidad Aseguradora o a sus representantes, en el plazo de quince días. El adquirente se subroga, en el momento de la adquisición, en los derechos y obligaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior titular.

Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión, el adquirente y el anterior titular o, en caso de que este último hubiera fallecido, sus herederos.

La Entidad Aseguradora podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado este derecho y notificado por escrito al adquirente, la Entidad Aseguradora queda obligada a mantener el seguro durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. La Entidad Aseguradora deberá restituir la parte de prima que corresponda al período del seguro por el que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

Las normas expuestas en los párrafos precedentes se aplicarán en los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso de acreedores del Tomador del Seguro o del Asegurado.

7. Prescripción

Las acciones que se deriven del contrato del seguro prescribirán en el término de dos años si se trata de seguros de daños, y de cinco, si el seguro es de personas.

8. Solución de conflictos entre las partes

Los conflictos que surjan entre las partes en la interpretación o aplicación del contrato de seguro suscrito podrán resolverse:

a) Por medio de Laudo Arbitral, de conformidad a la legislación vigente, siempre que las dos partes estuvieren de acuerdo.

ARTICULO 2. BASES DEL CONTRATO (continuación)

b) Ante los órganos jurisdiccionales del domicilio del Tomador del Seguro o del Asegurado en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

9. Extinción y nulidad del contrato

El contrato de seguro quedará extinguido desde el momento en el que durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado.

El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la ley, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.

10. Consecuencias derivadas de la extinción del seguro

Habiéndose dado el supuesto de extinción del contrato previsto en el artículo precedente, la Entidad Aseguradora tiene el derecho de hacer suya la prima no consumida, sin perjuicio de los respectivos derechos y obligaciones de las partes en relación con los siniestros declarados.

11. Comunicaciones

Las comunicaciones que efectúen el Tomador o el Asegurado a un Agente de la Entidad Aseguradora, surtirán los mismo efectos que si se hubiesen realizado directamente a ésta.

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a la Entidad Aseguradora en nombre del Tomador o del Asegurado surtirán los mismos efectos que si las realizaran el propio Tomador o el Asegurado, salvo indicación en contrario de estos.

Las comunicaciones al Tomador, Asegurado o Beneficiario, se realizarán en el domicilio que conste en la póliza, salvo que hubieran notificado fehacientemente otro.

ARTICULO 3. BIENES ASEGURABLES

A efectos del presente contrato de seguro se entenderá por:

1. CONTINENTE

El conjunto de bienes formado por las siguientes partidas:

a) Cimientos, estructuras, suelos, muros, cubiertas o techos, pavimentos y paramentos verticales y horizontales, así como sus revestimientos, puertas y ventanas, chimeneas, galerías de servicios y carpintería exterior.

b) Las instalaciones fijas incorporadas al edificio, siempre que no constituyan ajuar industrial, tales como depósitos, instalaciones de agua, gas, electricidad, energía solar, telefonía, hasta su conexión con las redes de servicio público, portero electrónico y video-portero, ascensores y montacargas, instalaciones de calefacción y refrigeración, así como los aparatos y elementos fijos necesarios para el funcionamiento de dichas instalaciones, tales como calderas, calentadores, acumuladores, radiadores, bombas de calor, aparatos de aire acondicionado y ventiladores, cámaras frigoríficas y cabinas de pintura que formen parte integrante del Continente. El sistema de alarma y demás instalaciones de protección contra incendio y/o robo, tales como detectores, rociadores y mangueras para la lucha contra incendios.

c) Las antenas de radio y televisión, incluidas las parabólicas, placas de energía solar, veletas, rótulos y demás elementos similares.

d) Las pinturas, parquet, moquetas, papeles pintados, entelados, maderas, persianas y toldos u otros elementos de decoración, así como armarios empotrados en obra.

e) Las dependencias anexas en tanto en cuanto no se trate de construcciones abiertas, estén construidas con materiales sólidos y se encuentren debidamente protegidas.

f) Los elementos e instalaciones detallados a continuación, y situados al aire libre, se cubren únicamente por las Garantías: 1ª "Incendio y Complementarios", 2ª "Garantías Suplementarias" y 3ª "Extensión de Garantías".

· Los muros, cercas, vallas y demás elementos independientes de cerramiento o contención de tierras, excluidas las formadas por plantas.

· Las piscinas, estanques y sus equipos correspondientes, tales como depuradoras.

· Los hidrantes exteriores.

ARTICULO 3. BIENES ASEGURABLES (continuación)

- Los frontones, pistas de tenis y otras instalaciones deportivas o recreativas.
 - Los equipos fijos de riego y los invernaderos construidos con materiales rígidos..
 - Los caminos y otras superficies asfaltadas, embaldosadas o empedradas, que se encuentren en el interior del recinto y se utilicen para acceder a los locales y dependencias anexas del Riesgo asegurado.
 - g) Plantas, céspedes, arbustos, árboles y demás elementos de jardinería, únicamente por las garantías^{1ª} **"Incendio y Complementarios"** y^{2ª} **"Garantías Suplementarias"**.
- Su aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO con un límite máximo de indemnización por siniestro y anualidad de seguro de 3000 €.
- h) En general, todos aquellos bienes que no puedan separarse del edificio sin quebrantamiento o menoscabo del mismo.
 - i) En el caso de propiedad en régimen horizontal, los elementos comunes quedarán comprendidos de acuerdo con el coeficiente de copropiedad que corresponda a los locales propiedad del Asegurado.
 - j) Obras de reforma o mejoras. Conjunto de obras de reforma, acondicionamiento y adaptación efectuadas por el Asegurado, con el fin de adecuar los locales y/o dependencias anexas, que él ocupa en régimen de arrendamiento, a la actividad industrial que desarrolla.
 - k) Dentro de la valoración del Continente deberá incluirse los costes inherentes y necesarios para su reconstrucción en caso de siniestro, tales como honorarios de proyectos, licencias de obra o permisos.

EXCLUSIONES AL CONTINENTE

I. Los edificios y/o locales en construcción, en demolición, o en reforma, siempre y cuando estos tengan la consideración administrativa de obra mayor.

II. El terreno o solar.

III. Los murales, pinturas y esculturas de valor artístico, formen o no un todo con el edificio.

IV. Presas, canales, pozos y las torres de soporte de líneas eléctricas. Esta exclusión no será de aplicación para torres soporte de líneas eléctricas de servicio exclusivo para el Asegurado, situadas a una distancia inferior a 300 metros de los edificios asegurados.

2. CONTENIDO

Compuesto por las siguientes partidas:

a) Ajuar Industrial

Conjunto formado por los bienes que se detallan a continuación, situados en el recinto donde el Asegurado desarrolla su actividad:

- I. El mobiliario.
- II. La maquinaria industrial, ordenadores y equipos electrónicos, maquinaria de producción, distribución y transformación de energía eléctrica, así como las herramientas y utillajes, y vehículos en reposo propiedad de la empresa expresamente declarados en Condiciones Particulares.
- III. Las cámaras frigoríficas y las cabinas de pintura en su integridad, siempre y cuando no formen parte integrante del Continente.
- IV. Las instalaciones no fijas, aunque se hallen fijadas a los elementos constructivos del Edificio.
- V. Los Objetos de Valor especial siguientes:
 - Las obras de arte, antigüedades, alfombras, tapices, objetos de adorno y elementos de decoración no fijos.
 - Las colecciones de cualquier tipo, así como cristalerías, vajillas, cuberterías y armas.
 - Los objetos de metales y piedras preciosas.

ARTICULO 3. BIENES ASEGURABLES (continuación)

· Las emisoras de radio, aparatos de medida, fotografía, audio y vídeo.

Estos bienes se cubren siempre y cuando el valor unitario no exceda de 3.000 € o sean el objeto directo de la actividad de la industria. En caso contrario deberá pactarse expresamente su inclusión.

VI. Los extintores, generadores de espumas y demás material móvil destinado a la extinción de incendios.

VII. Los contenedores y plataformas apilables para Existencias.

VIII. Los objetos y ropas de uso normal pertenecientes al personal asalariado del Asegurado, con exclusión de los vehículos.

Para estos bienes, se establece un límite de indemnización de 300 € por persona y 1800 € por siniestro.

IX. En general, todos aquellos bienes, con exclusión de las Existencias, que sean necesarios y propios de la actividad desarrollada en el Riesgo asegurado y que puedan separarse del edificio sin quebrantamiento o menoscabo del mismo.

b) Existencias

Conjunto formado por los bienes propiedad del Asegurado que se especifican a continuación situados en el interior del recinto asegurado donde se desarrolla la actividad:

I. Materias primas.

II. Productos en proceso de fabricación.

III. Productos acabados para el almacenamiento y la venta.

IV. Envases, envoltorios y embalajes.

V. Repuestos y accesorios.

VI. En general, cualquier otra materia auxiliar necesaria y propia de la actividad desarrollada en el Riesgo asegurado.

Modalidades de Aseguramiento de las Existencias

Para la determinación del Capital Asegurado de la partida de Existencias se podrá optar por alguna de las siguientes modalidades:

a) Existencias a Valor fijo: Por esta modalidad las existencias se garantizan con carácter fijo en base al valor declarado por el Asegurado, siendo en todo caso, la responsabilidad máxima del Asegurador la suma asegurada en concepto de Existencias Fijas indicada en las Condiciones Particulares de la Póliza, siendo de aplicación, si procede, la regla proporcional prevista en estas Condiciones Generales.

b) Existencias a Valor flotante con regularización: Por esta modalidad quedan garantizadas las existencias con carácter Flotante al tener en cuenta la fluctuación de existencias que mensualmente se produce en la actividad industrial asegurada.

En consecuencia, se conviene que las garantías del Seguro se extiendan a los capitales declarados mensualmente por el Asegurado, pudiendo ser, por tanto, la responsabilidad máxima del Asegurador la suma del capital Fijo más el Flotante, y que figura como Capital máximo garantizado en Condiciones Particulares.

La regla proporcional se aplicará en base al mayor infraseguro detectado como consecuencia de:

I. Comparar las existencias reales en el momento del siniestro con el Capital máximo garantizado establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza.

II. Comparar las existencias reales durante los doce meses anteriores al siniestro con las efectivamente declaradas. Si la Póliza no tiene vigencia de doce meses anteriores se tomarán los meses en vigencia y se operará igual que en el caso indicado en el párrafo anterior.

Regularización de Existencias

El Asegurado deberá comunicar al Asegurador, lo más tarde dentro de los quince primeros días de cada mes, el valor correspondiente al día de mayores existencias habidas del mes anterior, o del día de cierre contable mensual, a tenor de los controles administrativos de que disponga

En el caso de que sobre algún mes no se haya presentado por el Asegurado la declaración de existencias, se entenderá que el

ARTICULO 3. BIENES ASEGURABLES (continuación)

capital garantizado será únicamente el Capital Fijo señalado en las Condiciones Particulares de la Póliza.

Los Apéndices de declaración de las existencias Flotantes se emitirán trimestralmente y sobre el excedente que resulta, una vez deducido el Capital Fijo, se aplicará la tasa mensual de regularización establecida en las Condiciones Particulares, para su aplicación por cada mes de vigencia.

El Asegurado se obliga a tener a disposición del Asegurador los libros de almacén, registros de entrada y salida de mercancías y en general, cualesquiera otros documentos y antecedentes que sirvan de forma fehaciente para la comprobación de las existencias.

c) Existencias promedio anual con regularización: Por esta modalidad las existencias quedan garantizadas en base al valor promedio anual de las mismas estimado por el Asegurado, teniendo en cuenta el valor de las existencias al día de cierre contable de cada uno de los meses de la anualidad.

Dado que la suma asegurada se realiza en base a una estimación, la responsabilidad del Asegurador para las existencias queda incrementada automáticamente en un 40%, siendo el valor resultante el límite de indemnización expresado como Capital máximo garantizado en las Condiciones Particulares.

En caso de siniestro si el valor de las existencias fuese superior a las existencias máximas garantizadas, será de aplicación la regla proporcional prevista en éstas Condiciones Generales.

Regularización de Existencias

El asegurado deberá comunicar al Asegurador, lo más tarde dentro de los tres meses siguientes al final de cada anualidad de Seguro, el valor promedio anual de las existencias habidas, calculadas en base a la cifra del día de cierre contable de cada mes de la anualidad vencida.

La declaración efectuada según el párrafo anterior no implica modificación de la suma asegurada, debiendo el Asegurado comunicar al Asegurador la nueva estimación del valor promedio anual para anualidades sucesivas.

El suplemento de regularización anual se emitirá teniendo en cuenta el valor declarado por el Asegurado, del cual se deducirá la suma asegurada como promedio anual indicado en las Condiciones Particulares, y sobre el excedente que resulte, se aplicará la tasa de prima establecida en Póliza, junto con los recargos, impuestos o tributos y tasa de Consorcio de Compensación de Seguros que sean de legal aplicación.

Cuando la declaración resulte inferior al promedio anual establecido en las Condiciones Particulares, no procederá devolución alguna de la prima satisfecha.

Si en el plazo de los tres meses desde la terminación de la anualidad del Seguro, el Asegurado no ha comunicado el importe real del valor promedio anual de las existencias habidas en la anualidad vencida, se presumirá que tal importe coincide con el consignado en la póliza.

No obstante, si en caso de siniestro, se comprueba que el valor declarado en la última anualidad vencida es inferior al real, el incremento automático no será tenido en cuenta, siendo por tanto el límite máximo de responsabilidad del Asegurador, la suma asegurada en concepto de existencias, el promedio anual establecido en las Condiciones Particulares.

El Asegurado se obliga a tener a disposición del Asegurador los libros de almacén, registros de entrada y salida de mercancías y en general, cualesquiera otros documentos y antecedentes que sirvan de forma fehaciente para la comprobación de las existencias.

c) Bienes Propiedad de Terceros

Conjunto formado por los bienes propiedad de terceros (ajuar industrial y existencias) que hayan sido confiados o arrendados al Asegurado para su uso, manipulación, transformación, custodia, depósito o transporte, sean necesarios o propios de la actividad desarrollada en el riesgo asegurado y se encuentren situados en el interior del recinto asegurado donde se desarrolla la actividad.

Límite de indemnización:

Se garantizan hasta un Límite del 100% del capital asegurado en las presentes Condiciones Particulares, los bienes propiedad de Terceros, pertenecientes e incluidos en las partidas anteriores de ajuar industrial y existencias.

d) Bienes temporalmente desplazados

Se hace constar que dentro de la presente póliza, y con el límite del 100% del Capital asegurado en las presentes Condiciones, se garantizan aquellos bienes que siendo propiedad del Asegurado, y pertenecientes a las partidas de Ajuar Industrial y Existencias, sean trasladados del establecimiento asegurado a cualquier otro local situado dentro del territorio español, siempre

ARTICULO 3. BIENES ASEGURABLES (continuación)

que fuera para su reparación, exhibición o procesos complementarios de fabricación, no extendiéndose la garantía de la Entidad Aseguradora a:

I. Los daños que sufran durante su transporte y/o en la realización de actividades integradoras o complementarias del mismo, salvo lo dispuesto en la Garantía 9ª TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, en caso de haber sido contratada.

II. Los daños que sufran los bienes transcurridos 60 días desde su salida de los locales de la industria objeto del seguro.

III. La permanencia de los bienes en recintos con medidas de seguridad (tanto para incendio como para robo) inferiores a las existentes en la industria asegurada, salvo pacto en contrario.

En caso de superarse este límite los bienes temporalmente desplazados deberán ser específicamente declarados e incluidos en las Condiciones Particulares de la póliza.

ARTICULO 4. GARANTIAS

Por esta póliza, el Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones correspondientes a cada una de las Garantías cuya inclusión figure expresamente en las Condiciones Particulares de la misma. El alcance de cada garantía y cobertura esta establecido en estas Condiciones Generales y en las Particulares de la póliza.

4.1. GARANTIAS BASICAS**Garantía 1ª. INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS**

Los daños materiales que sufran los bienes asegurados pertenecientes a las partidas asegurables de Continente y Contenido como consecuencia directa de:

1. Incendio

Entendido como la combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, a un objeto u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento que se produce.

2. Explosión e Implosión

Entendidas como la acción súbita y violenta de la presión o de la depresión del gas o de los vapores.

3. Caída del rayo

Entendido como la descarga eléctrica violenta producida por una perturbación en el campo eléctrico de la atmósfera que cause daños directos en los bienes asegurados, aun cuando este accidente no vaya seguido de incendio.

Quedan excluidos los Daños y Perdidas Materiales sufridos por los Bienes Asegurados a consecuencia de la acción directa de la energía eléctrica como resultado de corrientes anormales, cortocircuitos, arcos voltaicos, sobretensiones y otros efectos similares, así como la derivada de perturbaciones eléctricas consecuentes a la Caída del Rayo en las proximidades del Riesgo Asegurado.

4. Medidas adoptadas por la autoridad

Entendidas como aquéllas que la Autoridad o Servicios Públicos, tales como Policía, Bomberos, Protección Civil, hayan adoptado para impedir, cortar o extinguir el incendio.

5. Gastos de salvamento

Entendidos como aquellos que se producen por el intento de poner a salvo del incendio los bienes asegurados.

6. Exclusiones generales a la Garantía 1ª

Quedan excluidos los daños materiales y gastos producidos como consecuencia de:

a) Cocción o vulcanización dentro de hornos y/o moldes, aunque se produzca un incendio en los bienes manipulados durante dichas operaciones. No obstante, están cubiertos los daños causados a otros bienes asegurados a los que se propague el incendio, así como los que sufran los bienes que se hallen en los hornos o moldes cuando se deban a un incendio originado fuera de los mismos.

b) Simple contacto, directo o indirecto, con fuentes emisoras de calor, tales como aparatos de calefacción, de acondicionamiento de aire, de alumbrado, hogares, o por caída aislada de los bienes asegurados al fuego, salvo que

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

esta circunstancia ocurra con ocasión de un incendio o que éste se produzca por las causas expresadas.

c) Calentamiento espontáneo o autocombustión; no obstante, siempre que se produzca un incendio, están cubiertos los daños a consecuencia de estos procesos en bienes distintos a los que generaron el siniestro.

d) Explosiones originadas por explosivos cuya existencia no hubiera sido declarada a la Compañía y hecha constar expresamente en las Condiciones Particulares de la Póliza.

e) Explosiones, escapes, roturas y/o fisuras producidas en recipientes y aparatos sometidos a ensayos de presión o debidas al arco eléctrico, congelación, ondas sónicas; así como la rotura de válvulas o discos de seguridad, diafragmas de ruptura o tapones fusibles.

f) Corrientes anormales, cortocircuitos o propia combustión por causa inherente a su propio funcionamiento, siempre que no se produzca un incendio, en instalaciones eléctricas, aparatos eléctricos o electrónicos y sus accesorios.

g) La reposición, reobtención, reproducción, reimpresión y/o la transcripción de modelos, planos, moldes y matrices, así como archivos, títulos y valores, en cualquier soporte físico (papel, magnético, óptico u otros), que sufran daños materiales.

7. Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a Valor Total.

8. Limite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para el conjunto de coberturas de esta Garantía, del 100% del Capital Asegurado para las partidas asegurables de Continente y Contenido.

Cobertura opcional 2ª. Responsabilidad Civil como propietario del inmueble**1. Garantía Cubierta**

La Responsabilidad Civil por daños corporales y/o materiales causados a terceros así como los perjuicios que para ellos se deriven de tales daños, siempre que le sean imputables al Asegurado a consecuencia de:

I. Su calidad de propietario del local asegurado.

II. En el caso de que el Asegurado formara parte de una comunidad de propietarios, ésta será considerada como tercero en cuanto a los daños que el Asegurado pudiera ocasionar a los elementos y zonas comunes de la misma.

III. Asimismo estará asegurada la cuota proporcional de la Responsabilidad Civil que corresponda a éste, en función de su porcentaje de copropiedad, como consecuencia de los daños causados a terceros por las partes comunes del edificio asegurado por la presente póliza.

IV. Acciones u omisiones, culposas o negligentes, del personal al servicio del Asegurado en el desempeño de las funciones propias de su cometido respecto al local asegurado.

V. Daños causados por el local al inquilino o usufructuario, en cuyo caso se cubren los causados por Incendio y/o Explosión, así como los daños ocasionados por el agua, siempre y cuando dichos daños por agua sean debidos a una responsabilidad del propietario.

2. Exclusiones a esta Garantía opcional 2ª

No se considerarán amparados bajo esta cobertura los siguientes supuestos:

I. Responsabilidades imputables a título personal a los inquilinos del local o a los empleados del asegurado.

II. Las obras en el local, el inmueble o sus instalaciones, que no sean las imprescindibles para su mantenimiento o conservación y no tengan la consideración de obra menor, o teniéndola, el coste sea superior a 60.100 €.

III. Actos dolosos cometidos por el asegurado o sus empleados en el ejercicio de las funciones propias de su cometido laboral.

IV. Aquellos daños cuyo origen sea el incumplimiento deliberado de normas, leyes, ordenanzas o reglamentos referentes al mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

V. Responsabilidades que sobrepasen la Responsabilidad Civil legal.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

VI. Daños a objetos propiedad de los empleados al servicio del asegurado o a otros bienes o propiedades que se encuentren en poder de éste o de las personas por las que deba responder, para su utilización, custodia y transporte.

VII. El pago de sanciones o multas y las consecuencias de su impago.

VIII. Responsabilidades que deban ser reconocidas por la jurisdicción laboral o por la administración.

IX. Los riesgos que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio, así como los derivados de uso y circulación de vehículos a motor, aeronaves y embarcaciones.

X. Responsabilidades derivadas de cualquier tipo de actividad comercial, profesional o industrial desarrollada en el local asegurado.

XI. Infidelidad de los empleados al servicio del asegurado.

XII. Responsabilidad civil del administrador del inmueble en el desempeño de su actividad profesional relacionada con el mismo.

XIII. Responsabilidades derivadas de: emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o filtraciones de agentes contaminantes.

XIV. Responsabilidades derivadas de: radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.

XV. Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño material o corporal amparado por la póliza.

XVI. Daños materiales, robo o desaparición de los vehículos que se encuentren en el garaje o estacionamiento del inmueble, de sus accesorios o de los objetos depositados en su interior.

3. Limite de Indemnización:

Se establece un límite máximo de indemnización por siniestro del 100% del capital asegurado que figura en las presentes Condiciones.

4. Franquicia:

Para la presente garantía, será de aplicación la franquicia establecida según se define en el punto 4.4. de estas Condiciones Generales.

Para la coberturas de "R.C. PROPIETARIO DEL INMUEBLE", se establece como límite máximo por víctima, el indicado en las Condiciones Particulares, que constituye la cantidad máxima a satisfacer por la Compañía por cada una de las víctimas de un siniestro.

Garantía 2ª. GARANTIAS SUPLEMENTARIAS**Garantías cubiertas.****1. Gastos por la intervención del Servicio del Cuerpo de Bomberos**

Se garantizan los gastos ocasionados por la intervención del Servicios de Bomberos, así como el llenado de los equipos de extinción, sobrevenidos como consecuencia de cualquier siniestro amparado por las garantías de la póliza.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10% del Capital Asegurado en la garantía afectada por el siniestro.

2. Gastos de demolición y desescombro

Se garantizan los gastos ocasionados por la demolición, desescombro y traslado de los restos de los bienes asegurados hasta el vertedero más próximo, como consecuencia de cualquier siniestro amparado por las siguientes garantías:

- 1ª Incendio y complementarios.

- 3ª Extensión de garantías.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

- 6ª Avería de maquinaria.
- Garantía Suplementaria de Roturas.

Exclusiones

Se consideran excluidos los gastos de demolición y desescombros de:

- Elementos de cimentación de los edificios, siempre que no sea para la reparación o reconstrucción de éstos.
- Cualquier edificio o parte del mismo cuya demolición sea exigida por las autoridades competentes.
- En ningún caso se encuentran garantizados por esta póliza los costes de demolición de cualquier parte no dañada de los edificios asegurados, por causa de cualquier ordenanza o ley reguladora de la construcción, reparación o mantenimiento de edificios.

Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10% del Capital Asegurado en la garantía afectada por el siniestro. Dentro de este porcentaje se establece un límite de indemnización por siniestro del 50% de dicho límite para los gastos ocasionados por la demolición, desescombros y traslado de restos considerados como residuos tóxicos y peligrosos por el R.D. 952/1997, de 20 de Julio.

3. Inhabitabilidad del inmueble

Se garantiza el pago del alquiler de un local o locales provisionales de características similares a los locales siniestrados, con motivo de un hecho garantizado por la póliza, cuando resulte imposible continuar con la actividad que se venía desarrollando en dichos locales durante la reparación de los daños.

El periodo máximo de cobertura será de doce meses, a contar desde la declaración del siniestro, sin tener en cuenta demoras debidas a la actuación del Asegurado, deduciéndose, si procede, el importe de alquiler correspondiente a los edificios siniestrados.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 20% del Capital de CONTENIDO, y con una duración máxima de 12 meses.

4. Pérdida de alquileres

Se garantiza la pérdida de los ingresos por alquiler del edificio o local descrito en las Condiciones Particulares, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, siempre que esté asegurado el CONTINENTE y que el local esté cedido en alquiler mediante contrato vigente en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro para esta cobertura del 10% del Capital de CONTINENTE, y con una duración máxima de 12 meses.

5. Gastos de vigilancia

Se garantizan los gastos ocasionados por la contratación de un servicio de vigilancia especializado de una empresa de seguridad, para la vigilancia del local mientras éste no recupere las protecciones habituales perdidas con motivo de la ocurrencia de un siniestro garantizado por la póliza.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, de 2.100 €, y con duración máxima de 5 días.

6. Daños estéticos

Se garantizan los gastos adicionales que, a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, sean necesarios para la recomposición estética del CONTINENTE asegurado cuando la reparación de la parte afectada por el siniestro menoscabe la armonía inicial de la estancia o habitación donde éste se produjo.

Para dicha recomposición se utilizarán materiales de características y calidad similar a los que había anteriormente. El reembolso de gastos estará condicionado a la reparación efectiva del daño.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)**Exclusiones**

I. Los daños que se produzcan como consecuencia de un siniestro en los aparatos sanitarios.

II. La recomposición estética queda limitada a una sola estancia o habitación, considerándose excluidas en cualquier caso las zonas propias de la actividad industrial y/o almacenamiento.

Límite de Indemnización

Se establece un Límite de Indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para el conjunto de coberturas de esta garantía, del 100% del Capital Asegurado que figura en Condiciones Particulares.

7. Gastos y honorarios de profesionales externos

Se garantizan los gastos en concepto de honorarios de arquitectos, ingenieros, inspectores, abogados y/o en general profesionales de cualquier especialidad en que, previa autorización de la Entidad, se haya incurrido para el restablecimiento de la propiedad asegurada, a consecuencia de los daños causados por un siniestro amparado por las garantías de la póliza.

Mejorando a favor del Asegurado lo establecido en el art.39 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro, la Compañía asumirá en su totalidad los honorarios correspondientes al tercer perito, nombrado conforme a lo estipulado en el art.38 de la misma Ley.

El importe reembolsable no excederá de los honorarios autorizados o mínimos normales vigentes según los Colegios, Instituciones o Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan.

Exclusiones

I. Se consideran excluidos los honorarios devengados a causa de cambios tecnológicos o mejoras así como los incurridos por la preparación de cualquier reclamación.

II. Los honorarios de Profesionales devengados por la preparación de Reclamaciones contra el Asegurador.

Límite de Indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, del 100% del Capital Asegurado en la garantía afectada por el siniestro.

8. Obtención de permisos y licencias

Se garantizan los costes derivados de la obtención de permisos y/o licencias obligatorias para la reconstrucción de la propiedad dañada como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, y siempre y cuando la reconstrucción se lleve a cabo.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, del 100% del Capital Asegurado en la garantía o en el bien afectado por el siniestro.

9. Gastos de reposición de jardines

Se garantizan los gastos necesarios para la reposición de plantas, céspedes, arbustos, árboles y demás elementos de jardinería, ocasionados como consecuencia de un siniestro cubierto por la siguiente garantía:

- Garantía 1ª, "Incendio y Complementarios".

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, de 3.000 € .

10. Roturas

En el caso de asegurarse el Continente, mediante esta garantía se cubren los daños materiales directos que, por su resquebrajamiento o fragmentación por causa accidental, se ocasionen a los bienes asegurados que se detallan a continuación:

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

I. Lunas, espejos, vidrios y cristales, que de forma fija estén instalados en ventanas, puertas, mamparas de cerramiento, muebles o empotrados en las paredes del local asegurado.

II. Mostradores de mármol, granito u otra piedra natural o artificial.

III. Los apartos sanitarios fijos.

IV. Letreros y rótulos, luminosos o no, así como sus elementos eléctricos y portantes, rotulaciones y serigrafiados, excluido neones, lámparas y bombillas, instalados en el recinto.

Asimismo se garantizan los gastos de traslado, colocación y montaje que, a causa de un siniestro cubierto por la presente garantía, deba realizar el Asegurado.

En el caso de no asegurarse el Continente, se cubren los cristales de puertas y ventanas de los bienes asegurados.

Exclusiones:

I. Los daños cubiertos por esta garantía que sufran los bienes asegurados, cuando dichos bienes sean el objeto directo de la actividad asegurada.

II. Los daños que sufran los recipientes, peceras, ceniceros, botellas, las lámparas, neones y bombillas de cualquier clase, los cristales de cuadros, láminas o fotografías enmarcadas, los cristales ópticos, los cristales de los aparatos de imagen y/o sonido y de los electrodomésticos, los objetos de adorno y los objetos de mano.

III. Los daños que sufran las placas de mármol, granito u otra piedra natural o artificial colocadas en suelos, paredes, techos o en el exterior de los locales y dependencias anexas aseguradas.

IV. Los daños causados por rayaduras, arañazos, raspaduras, grietas, desconchados u otras causas que originen deterioros de la superficie o defectos estéticos.

V. Las roturas sufridas por los objetos asegurados con ocasión de trabajos efectuados en ellos, salvo los de simple limpieza, así como durante obras o trabajos de reparación, construcción o modificación de las instalaciones.

VI. Las roturas por vicio de colocación, montaje o desmontaje de las piezas y las que se ocasionen con motivo de mudanzas.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límites de indemnización**Franquicia**

Para la presente garantía, será de aplicación la franquicia establecida según se define en el punto 4.4. de estas Condiciones Generales.

11. Daños eléctricos

Mediante esta garantía se cubren los daños ocasionados por cortocircuitos, sobretensiones de la red, formación de arcos voltaicos, inducción por caída de rayo u otros fenómenos eléctricos similares, que sufran los siguientes bienes asegurados:

Siempre que se asegure el Continente:

- Las instalaciones pertenecientes al CONTINENTE: instalaciones de líneas eléctricas, alarmas o medidas de protección, protección contra incendios, circuitos internos de T.V., porteros automáticos, o similares.

Siempre que se asegure el Ajuar industrial:

- Los aparatos eléctricos y/o electrónicos (incluidos los aparatos de generación y/o transformación de energía eléctrica) formen o no parte del proceso productivo.

Exclusiones

I. Los daños producidos a las líneas conductoras de electricidad, que siendo propiedad del Asegurado, no formen integrante del Continente Asegurado.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

II. Los daños cubiertos por la garantía del instalador, fabricante o proveedor.

III. Los daños que tengan su origen en operaciones de mantenimiento o fallos de manejo.

IV. Los daños sufridos por pantallas, tubos, válvulas, bombillas y aparatos de alumbrado.

V. Los daños producidos por el deterioro paulatino de los bienes asegurados o por causas inherentes a su funcionamiento.

VI. Los daños que tengan su origen en la omisión de las reparaciones indispensables para el normal estado de conservación de las instalaciones, o para subsanar el desgaste notorio y conocido de las instalaciones y aparatos.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta garantía, del 100% del Capital Asegurado que figura en las Condiciones Particulares para esta Garantía.

Franquicia

Para la presente garantía, será de aplicación la franquicia establecida según se define en el punto 4.4. de estas Condiciones Generales.

12. Reposición de Documentos, archivos, moldes, planos, modelos y matrices

Mediante esta garantía se cubren los gastos que, a causa de un siniestro amparado por las Garantías: "1ª Incendio y Complementarios", "2ª Garantías Suplementarias", "3ª Extensión de Garantías" y "4ª Robo y Expoliación" y siempre que se encuentren expresamente contratadas, deba realizar el Asegurado con ocasión de la reposición, reobtención, reproducción, reimpresión y/o la transcripción de moldes, planos, modelos y matrices, así como archivos, títulos y valores, en cualquier soporte físico (papel, magnético, óptico u otros), que sufran daños materiales, sin tener en cuenta su valor representativo o indirecto y siempre que sean propios del Riesgo asegurado.

Será necesario que la reposición se efectúe dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro. Si la reposición no se efectúa en el plazo indicado la indemnización corresponderá a su valor material, excluyéndose el coste de reposición o reconstrucción.

Exclusiones:

I. Quedan excluidos los archivos informáticos.

Forma de Aseguramiento

La forma de aseguramiento podrá realizarse a PRIMER RIESGO.

Límite de Indemnización

Se establece un Límite de Indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para el conjunto de coberturas de esta garantía, del 100% del Capital Asegurado que figura en Condiciones Particulares.

13. Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro para el total de coberturas de esta Garantía, del 100% del Capital Asegurado para las partidas asegurables de CONTINENTE y CONTENIDO.

4.2. GARANTIAS OPCIONALES**Garantía 3ª. EXTENSION DE GARANTIAS****1. Actos de vandalismo o malintencionados**

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por actos de vandalismo o malintencionados, entendiéndose por tales, los actos que con ánimo de destrucción sean cometidos intencionadamente por terceros.

2. Acciones tumultuarias y huelgas

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por acciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones efectuadas conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, así como durante el transcurso de huelgas legales.

3. Lluvia, viento, pedrisco o nieve

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por lluvia, viento, pedrisco o nieve, siempre que, en cuanto a la lluvia, se registre una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora, en cuanto al viento, se registren velocidades superiores a 80 kilómetros por hora y, en cuanto a la caída de pedrisco o nieve, cualquiera que sea su intensidad, y siempre y cuando los bienes asegurados no se encuentren depositados al aire libre o contenidos en el interior de construcciones abiertas, aún cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares).

Si no fuese posible obtener datos que permitiesen conocer la velocidad del viento o las precipitaciones de lluvia habidas, se entenderá que superan tales mediciones si, habiéndose producido éstas de forma anormal, tanto por la época en que hayan ocurrido como por su intensidad, tales fenómenos han destruido o dañado, en la misma población o zona geográfica en un radio máximo de 5 kilómetros, otros edificios de buena construcción de forma similar a como lo han sido los bienes asegurados.

4. Inundación

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por Inundación, entendiendo por tal la acumulación o desplazamiento de agua sobre la superficie del suelo exterior a consecuencia de:

- Rotura, desbordamiento o avería del alcantarillado público, colectores, red pública de traída de aguas y otros cauces subterráneos construidos por el hombre y de uso público.
- Desbordamiento o desviación accidental del curso normal de lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o cauces en superficie construidos por el hombre.

5. Humo

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por Humo, entendiendo por tal el producido por incendios originados en el exterior del recinto del Riesgo asegurado y por fugas o escapes repentinos y anormales que se originen en cualquier sistema de combustión, calefacción o cocción, siempre que formen parte de las instalaciones aseguradas y disponga de los elementos precisos y exigibles para su perfecto funcionamiento.

Exclusiones**I. Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la acción continuada del humo.****6. Choque de vehículos terrestres**

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por el choque de vehículos terrestres o de mercancías por ellos transportadas.

Exclusiones**I. Los daños causados a otros vehículos o a su contenido, salvo que se trate de vehículos en proceso de fabricación o en exposición o depositados para proceder a su venta.****7. Impactos**

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por aludes de nieve y desprendimientos de rocas.

8. Caída de aeronaves y astronaves

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por la caída de aeronaves y astronaves o partes u objetos de ellas desprendidos.

9. Ondas sínicas

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales producidos por ondas sínicas procedentes de aeronaves y astronaves.

10. Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por el derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios que utilicen agua o cualquier otro agente extintor y situadas en el interior de las instalaciones

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

aseguradas, como consecuencia de la falta de estanqueidad, escape, derrame, fuga, rotura, caída, derrumbamiento o fallo en general de cualquiera de los elementos de dicha instalación.

11. Derrame de material fundido

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por el derrame de material fundido a consecuencia de escape o derrame accidental.

Exclusiones

I. Las averías sufridas por las máquinas, aparatos, recipientes o instalaciones en las que se produjo el derrame o escape.

II. El propio material derramado.

III. Los daños producidos por falta de mantenimiento o conservación de las instalaciones.

IV. Los gastos ocasionados por la retirada o recuperación de los materiales derramados.

12. Daños por escape de agua

Se garantizan los daños y/o pérdidas materiales causados por escapes de agua, que tengan su origen en reventón, rotura, desbordamiento o atasco accidental y repentino de las conducciones de distribución o bajada, de canales y conductos de recogida y/o evacuación de aguas pluviales o residuales, de grifos y llaves de paso, de depósitos fijos y aparatos que se encuentren conectados con la red de tuberías.

También quedan garantizados los daños y/o pérdidas materiales producidos a los bienes asegurados como consecuencia de escapes accidentales en locales contiguos o superiores.

Asimismo se garantizan los daños causados por la omisión del cierre de llaves de paso o grifos, así como del cierre defectuoso de los mismos.

13. Localización y reparación de averías de conducciones de agua

Se garantizan los gastos necesarios para la localización y/o reparación de averías de conducciones de agua que formen parte del Continente asegurado.

14. Desembarrar y extraer lodos

Se garantizan los gastos necesarios para desembarrar y extraer lodos producidos como consecuencia de una inundación.

15. Exclusiones generales a la garantía 3ª Extensión de Garantías

Se considerarán excluidos los daños materiales y gastos producidos derivados de:

I. Los siniestros de actos de vandalismo que no hayan sido objeto de denuncia o atestado policial.

II. Las sustracciones derivadas de actos de vandalismo o malintencionados, así como los daños y desperfectos que ocasionen aquéllas.

III. Pintadas, inscripciones, pegado de carteles y hechos análogos en elementos exteriores del Continente.

IV. La rotura de luna, cristales, espejos y rótulos.

V. El desbordamiento o rotura de presas o diques de contención.

VI. Goteras o filtraciones en tejados, azoteas, terrazas, techos y paredes, y los producidos cuando las puertas, ventanas u otras aberturas hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre sea defectuoso, y en ambos casos salvo si se producen por un siniestro garantizado por la póliza o como consecuencia de las precipitaciones de lluvia previstas en la cobertura 3 de esta garantía..

VII. Humedades y condensaciones.

VIII. Heladas, frío, hielo, olas o mareas, incluso cuando estos fenómenos hayan sido causados por la lluvia, el viento, el pedrisco, la nieve o la combinación de algunos de estos fenómenos.

IX. Escapes de agua, inundación o cualquier fenómeno meteorológico que sufran las existencias que se hallen colocadas a menos de 10 cm. del nivel del suelo, salvo que éstas, por sus especiales características de

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

almacenamiento, tuvieran que ser depositadas a una altura inferior a dicho nivel.

X. El impacto a vehículos pertenecientes al Asegurado, a las personas que con él convivan o a sus socios y empleados.

XI. Los daños causados por animales, vehículos de todo tipo, aeronaves u otros objetos, que sean propiedad o estén en poder, bajo control o responsabilidad del Asegurado o de las personas que con él convivan, o de sus socios o empleados.

XII. Los daños producidos en el propio sistema automático de extinción de incendios en aquella o aquellas partes en las que se produjo el derrame, escape o fuga.

XIII. La utilización indebida de las instalaciones contra incendios, así como para fines distintos al de la extinción de incendios.

XIV. La reparación de grifos, llaves de paso, depósitos y aparatos, tales como calderas, calentadores, acumuladores, termos, radiadores, cisternas, lavadoras y similares.

XV. Escapes de agua que tengan su origen en canalizaciones, instalaciones o depósitos subterráneos, tales como fosas sépticas, arquetas, cloacas o alcantarillas salvo las de uso privativo.

XVI. Haberse omitido las medidas de precaución más elementales, tales como el vaciado de las instalaciones de agua y sus depósitos en lugares donde se puedan alcanzar habitualmente temperaturas de congelación o cuando, con ocasión de hallarse las instalaciones aseguradas cerradas y sin vigilancia, se omitiera el cierre de grifos o llaves de paso.

XVII. La reposición, reobtención, reproducción, reimpresión y/o la transcripción de modelos, planos, moldes y matrices, así como archivos, títulos y valores, en cualquier soporte físico (papel, magnético, óptico u otros), que sufran daños materiales.

16. Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se podrá realizar a VALOR TOTAL o a VALOR PARCIAL, a solicitud del Tomador y con expresa designación en Condiciones Particulares.

17. Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para el conjunto de las coberturas incluidas en la Garantía 3ª EXTENSION DE GARANTIAS, del 100% del Capital Asegurado que figura para dicha garantía en Condiciones Particulares, con los sublímites de indemnización que se indican a continuación:

I. Para la cobertura de "Localización y reparación de averías de conducciones de agua" quedan establecidos los siguientes límites de indemnización:

Cobertura de localización de averías de conducciones de agua: el 5% del Capital Asegurado para la Garantía 3ª EXTENSION DE GARANTIAS, con un límite máximo por siniestro de 15.000 €. En caso de aseguramiento de esta Garantía 3ª a Valor Parcial este límite se reducirá en la misma proporción.

Cobertura de reparación de averías de conducciones de agua: quedan garantizados los gastos de reparación de las propias tuberías y demás instalaciones o aparatos de agua del establecimiento asegurado, hasta un máximo de 600 €.

II. Para la cobertura de "Desembarrar y extraer lodos" el 10% del Capital Asegurado para la Garantía 3ª EXTENSION DE GARANTIAS.

18. Franquicia

Para la presente garantía, será de aplicación la franquicia establecida según se define en el punto 4.4. de estas Condiciones Generales.

Garantía 4ª. ROBO Y EXPOLIACIÓN

A efectos de la presente garantía se entenderá por:

Robo: el apoderamiento o sustracción ilegítima de bienes designados en la póliza, con ánimo de lucro y contra la voluntad del Asegurado o de las personas que de él dependan, realizado por terceros y empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde aquellos se encontraran.

A los efectos de la presente Póliza, se entiende que existe robo cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes:

· Escalamiento de diferencias de nivel superior a tres metros.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

- Rompimiento de pared, techo, suelo o fractura de puerta o ventana.
- Uso de llaves falsas, considerando como tales:
 - Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
 - Las llaves legítimas obtenidas por un medio que constituya infracción penal.
 - Cualquier otra que no sea la destinada para abrir la cerradura violentada tales como tarjetas magnéticas o perforadas y mandos a distancia.
- Inutilización de sistemas específicos de alarma.

Expoliación: también denominado atraco, entendido como el apoderamiento o sustracción ilegítima de bienes designados en la póliza, con ánimo de lucro y contra la voluntad del Asegurado o de las personas que de él dependan, realizado por terceros y mediante actos que impliquen violencia o intimidación en las personas.

Hurto: sustracción o apoderamiento ilegítimo, contra la voluntad del Asegurado, de los bienes asegurados, mediante actos que no impliquen violencia en las cosas ni intimidación o violencia en las personas, así como ninguno de los supuestos contemplados en la definición de Robo.

1. Del CONTENIDO. Ajuar industrial y mercancías

Mediante esta cobertura se garantiza el Robo, la Expoliación y los daños por Robo o intento de Robo que se produzcan en los bienes incluidos como CONTENIDO en las Condiciones Particulares de la póliza.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se podrá realizar a VALOR TOTAL o a VALOR PARCIAL o a PRIMER RIESGO, a solicitud del Tomador y con expresa designación en Condiciones Particulares

Límite de Indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, del 100% del Capital Asegurado que figura en Condiciones Particulares para la Garantía 4ª ROBO Y EXPOLIACIÓN.

Franquicia

Por la presente garantía, será de aplicación la franquicia establecida según se define en el punto 4.4 de estas Condiciones Generales.

2. Desperfectos al CONTINENTE por robo o intento

Mediante esta cobertura se garantizan los desperfectos al CONTINENTE por robo o intento, entendiendo por tales los daños que, con ocasión de un robo cubierto por la Póliza o su intento, se hayan causado a los bienes asegurados, tanto para penetrar en el interior de las instalaciones aseguradas, como para acceder a los muebles, cajas fuertes u otros objetos cerrados y sellados.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se podrá realizar a VALOR TOTAL o a VALOR PARCIAL, o a PRIMER RIESGO, a solicitud del Tomador y con expresa designación en Condiciones Particulares.

Límite de Indemnización

Siempre y cuando esté asegurado el CONTINENTE, se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, del 20% del Capital Asegurado que figura en Condiciones Particulares para la Garantía 4ª ROBO Y EXPOLIACIÓN, con un máximo de 12.000 euros.

En caso de no estar asegurado el CONTINENTE, se establece un límite de indemnización por siniestro, para esta cobertura, del 5% del Capital Asegurado que figura en Condiciones Particulares para la Garantía 4ª ROBO Y EXPOLIACIÓN, con un máximo de 6.000 euros.

3. Robo al CONTINENTE.

Mediante esta cobertura se garantiza el robo al CONTINENTE asegurado cubierto por la Póliza.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)**Forma de aseguramiento**

La forma de aseguramiento se podrá realizar a VALOR TOTAL o a VALOR PARCIAL, o a PRIMER RIESGO, a solicitud del Tomador y con expresa designación en Condiciones Particulares.

Límite de Indemnización

Siempre y cuando esté asegurado el CONTINENTE, se establece un límite de indemnización por siniestro del 5% del capital asegurado para CONTINENTE con un máximo de 12.000 euros.

4. Metálico y valores al portador en el interior de la industria

- a) En CAJA FUERTE. Por esta cobertura se garantiza el Robo y la Explotación de dinero en efectivo y valores al portador situados en el interior de la caja fuerte.
- b) Fuera de CAJA FUERTE. Mediante esta cobertura se garantiza el Robo y la Explotación de dinero en efectivo y valores al portador situados en el interior de la industria y fuera de caja fuerte.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de Indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, del 100% del Capital Asegurado que figura expresamente en Condiciones Particulares para esta cobertura de "Metálico y Valores al portador en el interior de la Industria".

5. Transporte de metálico y valores al portador

Mediante esta cobertura se garantiza la Explotación o Atraco de dinero en efectivo o valores al portador durante su transporte, entendiéndose como tal el apoderamiento con ánimo de lucro de dichos bienes realizado por terceros, empleando violencia o intimidación en el Asegurado o en sus empleados en nómina, durante el transporte de los citados bienes desde el Riesgo asegurado hasta los establecimientos de clientes, proveedores, oficinas de correos, transportistas, Bancos, Cajas de Ahorro y, en general, cualquier otro lugar relacionado con la actividad industrial desarrollada, o viceversa.

También queda incluida la sustracción del dinero o valores al portador en el caso de que la persona que efectúe el transporte sufra un accidente, a consecuencia del cual pierda el conocimiento o resulte físicamente incapacitada para las labores de guarda y custodia.

Exclusiones

I. Se consideran excluidos los atracos durante el transporte de fondos cometidos fuera de la franja horaria comprendida entre las 8 h. y las 22 h.

II. Los ocasionados por negligencia, imprudencia, embriaguez o drogadicción de las personas encargadas de los transportes de fondos.

III. Se consideran excluidos los transportes realizados fuera del territorio Español.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de Indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, del 100% del Capital Asegurado que figura expresamente en Condiciones Particulares para esta cobertura de "Transporte de metálico y valores al portador".

El límite indicado en la Condiciones Particulares corresponderá al máximo a indemnizar por siniestro y anualidad de seguro, sea cual sea el número de transportadores de los que disponga la entidad asegurada.

6. Infidelidad de empleados

Mediante esta cobertura se garantiza la infidelidad de empleados, entendiéndose por tal aquellas pérdidas económicas que sufra

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

el Asegurado por estafa, fraude, malversación, falsificación, apropiación indebida de dinero, documentos, títulos o recibos que representen valor o garantía de dinero realizada por un empleado, o por culpa de éste, siempre que haya sido cometido en el desempeño ininterrumpido de su cargo, lleve más de seis meses al servicio del Asegurado, y esté dado de alta en la Seguridad Social.

Para tener derecho a indemnización alguna, el empleado que ha cometido la infidelidad garantizada, deberá ser denunciado y despedido de la Empresa Asegurada, con base en dicha infidelidad.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, de 6.000 €.

7. Expoliación a clientes, visitantes y empleados

Mediante esta cobertura se garantiza la expoliación a clientes, visitantes y empleados, entendiéndose como tal el apoderamiento con ánimo de lucro de bienes propiedad de clientes, empleados o visitantes, realizado por terceros y empleando violencia o intimidación en dichas personas, y siempre que se produzca en el interior del recinto de la empresa asegurada.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, de:

- Para objetos: límite por persona 300 €, límite por siniestro y anualidad de seguro 1.800 €.

- Para dinero en efectivo: límite por persona 150 €, límite por siniestro y anualidad de seguro 900 €.

8. Sustitución de cerraduras por extravío o robo de llaves

Mediante esta cobertura se garantizan los gastos necesarios para la sustitución total o parcial de las cerraduras de las puertas de acceso al establecimiento asegurado por otras de similares características, a consecuencia de robo, expoliación, hurto o extravío de las llaves, producido dentro o fuera del local.

A los efectos de esta cobertura tendrá la consideración de llave todo instrumento legítimo que sirva para abrir o cerrar una cerradura; se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO.

Límite de indemnización

Se establece un límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro, para esta cobertura, de 600 € .

9. Robo de bienes situados al aire libre o en construcciones secundarias, en interior de recinto.

Mediante esta cobertura se garantiza el Robo de Contenido, situado al aire libre dentro del recinto asegurado, así como en construcciones secundarias situadas dentro del recinto asegurado, aunque no tengan las mismas medidas de seguridad que la construcción principal. En el caso de tratarse de construcciones secundarias que dispongan de las mismas medidas de seguridad que la construcción principal, mantendrá los mismos límites para Robo que los contratados para esta última.

Forma de aseguramiento

La forma de aseguramiento se realiza a PRIMER RIESGO

Límite de indemnización

Se limita la indemnización a un 5% del capital asegurado para la garantía de Robo, con un máximo de 12.000 € por siniestro y año.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)**10. Exclusiones a la garantía 4ª, Robo y Expoliación**

I. Los robos y expoliaciones que no hayan sido objeto de denuncia o atestado policial.

II. Las infidelidades de empleados que no hayan sido conocidas por el Asegurado en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de su comisión.

III. Las sustracciones descubiertas con ocasión de inventarios.

IV. El hurto y la simple pérdida o extravío, excepto para la cobertura de "Sustitución de cerraduras por extravío o robo de llaves".

V. Los robos producidos cuando no se encontraran activadas y en perfecto estado de funcionamiento las medidas de protección declaradas en las Condiciones Particulares.

VI. Los bienes asegurados depositados al aire libre o contenidos en el interior de construcciones abiertas, excepto lo indicado en el apartado anterior 9, aún cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares).

VII. Los daños sufridos en lunas y cristales de puertas, ventanas y escaparates, los cuales serán objeto de cobertura por la Garantía Suplementaria de ROTURAS.

VIII. La reposición, reobtención, reproducción, reimpresión y/o la transcripción de modelos, planos, moldes y matrices, así como archivos, títulos y valores, en cualquier soporte físico (papel, magnético, óptico u otros), que sufran daños materiales.

IX. La maquinaria anclada por dispositivos mecánicos a la estructura del Continente o bien maquinaria cuyo peso exceda de las tres toneladas, cuyo tipo y valor se detalla en las Condiciones Particulares (apartado DECLARACIONES ESPECIALES MAQUINARIA ANCLADA Y/O VEHICULOS EXCLUIDOS DE ROBO), así como los vehículos igualmente declarados en dicho apartado

III. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, de las especificaciones del fabricante o la inexistencia de un contrato de mantenimiento o un servicio de mantenimiento propio, documentado, que debe ajustarse a las recomendaciones y plazos recomendados por el fabricante de la máquina

I. Para las coberturas de "R.C. DE EXPLOTACION" y "R.C. PATRONAL" el límite indicado en las Condiciones Particulares lo será por siniestro y anualidad de seguro.

GARANTÍA 14ª. ASISTENCIA EN INDUSTRIA

A los efectos de esta garantía se entenderá por Asegurado la persona física o jurídica titular del interés objeto del seguro y a quien corresponden los derechos derivados del contrato.

I. Objeto de la garantía: Siempre que se haga constar de forma expresa la inclusión de esta garantía en las Condiciones Particulares de la póliza, la Entidad Aseguradora facilitará al Asegurado la:

a) Reparación de los bienes dañados por siniestros cubiertos por la póliza.

b) Puesta a su disposición del profesional requerido para la reforma, decoración o modificación que

c) desee efectuar en su local, aunque no haya ocurrido siniestro alguno.

d) Realización de los trabajos precisos para resolver las situaciones de emergencia indicadas en el apartado "VII.PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS" de esta garantía.

II. Relación de servicios: Siempre que el Asegurado lo necesite, la Entidad Aseguradora le facilitará el profesional cualificado para atender los servicios requeridos que se encuentren incluidos entre los siguientes:

· Albañilería.

· Antenistas.

· Barnizadores.

· Carpintería.

· Carpintería metálica.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

- Cerrajería.
- Contratista.
- Cristaleros.
- Electricistas.
- Electrodomésticos.
- Enmoquetadores.
- Escayolistas.
- Fontanería.
- Limpiacristales.
- Limpiezas en general.
- Parquetistas.
- Persianas.
- Porteros automáticos.
- Pintura.
- Tapiceros.
- Televisores y vídeos.

En cualquier caso, serán a cargo del Asegurado la totalidad de los gastos que se produjeran por el cumplimiento de las prestaciones, salvo en los servicios derivados de un siniestro cubierto por la póliza.

III. Garantía de los Servicios: La Entidad Aseguradora garantiza durante tres meses los trabajos realizados al amparo de las presentes condiciones.

Los servicios que no hayan sido solicitados a la Entidad Aseguradora, o que no hayan sido organizados por o de acuerdo con ella, no dan derecho a posterior reembolso o indemnización compensatoria alguna.

IV. Pago de las intervenciones solicitadas: El Asegurado deberá abonar las facturas correspondientes a la intervención solicitada, salvo en los servicios expresamente estipulados como gratuitos y en los casos en los que se determinara que el hecho que ha motivado la actuación de las Condiciones de ASISTENCIA fuera un siniestro cubierto por la póliza.

V. Solicitud de prestación de servicios: Todos los servicios podrán ser solicitados por teléfono durante las 24 horas del día, incluidos domingos y festivos. Al llamar se indicará el nombre del Asegurado, número de póliza de seguro, dirección, número de teléfono y tipo de asistencia que se precisa.

Para los casos que no comporten urgencia, se sugiere que la solicitud del servicio se efectúe en días laborables entre las 9 y las 18 horas.

VI. Funcionamiento del servicio: Los servicios de carácter urgente incluidos en el apartado II "RELACION DE SERVICIOS" y correspondientes a los servicios de Fontanería y Porteros Automáticos, así como las garantías comprendidas en las coberturas de "Fontanería de emergencia", "Electricidad de emergencia", "Cerrajería urgente", "Ambulancias", "Personal de Seguridad" y "Reposición de TV y Vídeo", serán prestados con la máxima inmediatez posible.

Los restantes servicios se atenderán durante el transcurso del día siempre que éste sea laborable y dichos servicios se hayan solicitado entre las 9 y las 18 horas.

VII. Prestaciones complementarias:

a) Fontanería de emergencia: cuando se produzca rotura de las conducciones fijas de agua en el local asegurado, la Entidad Aseguradora enviará con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la reparación de urgencia precisa para que la avería quede atajada. Los costes de desplazamiento y mano de obra de esta reparación de urgencia (máximo 3 horas), serán gratuitas para el Asegurado, que únicamente deberá abonar el coste de materiales si fuera necesaria su utilización.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

Queda excluida de esta cobertura lo siguiente:

a.1. La reparación de averías propias de grifos, cisternas, depósitos y, en general, de cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias del local.

a.2. La reparación de averías que se deriven de humedades y filtraciones.

b) Electricidad de emergencia: cuando a consecuencia de avería en las instalaciones privativas del local asegurado, se produzca falta de energía eléctrica en todo el recinto o en alguna de sus dependencias, la Entidad Aseguradora enviará, con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la reparación de urgencia necesaria para restablecer el suministro de fluido eléctrico, siempre que el estado de la instalación lo permita. Los costes de desplazamiento y mano de obra de esta reparación de urgencia (máximo 3 horas) serán gratuitos para el Asegurado, quien únicamente deberá abonar el coste de materiales si fuera necesaria su utilización.

Queda excluida de esta cobertura lo siguiente:

b.1. La reparación de averías propias de mecanismos tales como enchufes, conductores, interruptores o similares.

b.2. La reparación de averías propias de elementos de iluminación tales como lámparas, bombillas, fluorescentes o similares.

b.3. La reparación de averías propias de aparatos de calefacción, refrigeración y, en general, cualquier avería propia de un aparato que funcione por suministro eléctrico.

c) Cerrajería urgente: En los casos en que el Asegurado no pueda entrar en el local asegurado por cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de llaves o inutilización de la cerradura por intento de robo u otra causa que impida la apertura de la misma, la Entidad Aseguradora enviará, con la mayor prontitud posible, un cerrajero que realizará la reparación de urgencia necesaria para restablecer el cierre y la puerta del local asegurado. Los costes de desplazamiento y mano de obra de esta reparación de urgencia serán gratuitos para el usuario quien únicamente deberá abonar el coste de materiales si fuese necesaria su utilización.

d) Ambulancia: Traslado gratuito en ambulancia a causa de accidente o enfermedad grave sufrido por el Asegurado, sus empleados o cualquier cliente o visitante, siempre que el hecho ocurra en el interior del local asegurado por la póliza.

En este caso, la Entidad Aseguradora se encargará de enviar a la situación del riesgo indicada en la póliza, con la máxima urgencia, una ambulancia para efectuar el traslado al hospital más próximo o más adecuado en un radio máximo de 50 Km.

Solo serán a cargo de la Entidad Aseguradora los gastos inherentes al traslado cuando el Asegurado no tenga derecho a ellos a través de la Seguridad Social u otra Entidad pública, privada o en régimen de previsión colectiva.

GARANTÍA 15ª. RECLAMACIÓN DE DAÑOS

Esta garantía surtirá efectos en los términos y condiciones que se detallan en el presente artículo.

1. Cobertura:

I. Consistente en reclamar al tercero responsable, amistosa o judicialmente, en nombre del Asegurado, la indemnización total o parcial por los daños y perjuicios que directamente hubiese causado a los bienes asegurados y/o a las personas aseguradas, siempre que el hecho causante hubiera quedado amparado por la cobertura de Responsabilidad Civil de esta póliza si hubiese tenido el tercero responsable la condición de Asegurado.

II. La reclamación será dirigida exclusivamente por la Entidad Aseguradora, a cuyo cargo irán los correspondientes gastos, debiendo el perjudicado otorgar poderes y efectuar las designaciones que sean necesarias.

III. Si la Entidad Aseguradora consigue del responsable o de su Entidad Aseguradora, en vía de arreglo amistoso, la conformidad al pago de una indemnización y no considera probable obtener mejor resultado reclamando judicialmente, lo comunicará al Asegurado. Si éste no acepta dicho arreglo amistoso podrá proseguir la reclamación por su exclusiva cuenta, dándose por terminada la intervención de la Entidad Aseguradora, la cual se obliga a reembolsar al Asegurado, en el supuesto de que dicha reclamación tenga éxito por encima de la transacción ofrecida, los gastos judiciales y los de Abogado y Procurador con el límite establecido en el apartado "PAGO DE GASTOS NOTARIALES Y HONORARIOS PROFESIONALES", de esta garantía.

IV. Será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los casos en que no sea posible el arreglo amistoso y la Entidad Aseguradora considere improcedente la reclamación en vía judicial.

V. Las indemnizaciones que consiga la Entidad Aseguradora del tercero responsable se aplicarán, en primer lugar, al reintegro de las cantidades que hubiere satisfecho en virtud de otras garantías cubiertas por la póliza.

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

VI. El asegurado faculta expresamente a la Entidad Aseguradora y a sus representantes legales, para percibir directamente la indemnización que, en virtud de esta cobertura, se haya obtenido a su favor por vía transnacional o por resolución judicial, sin perjuicio de la ulterior liquidación.

2. Pago de gastos notariales y honorarios profesionales

La Entidad Aseguradora asumirá los gastos derivados de otorgamiento de poderes para pleitos, así como por el otorgamiento de actas o requerimientos necesarios para la defensa del Asegurado. Igualmente asumirá los honorarios y gastos de peritos designados y autorizados por la misma.

La Entidad Aseguradora, dentro de los límites pactados en estas Condiciones Generales, para el supuesto previsto en el apartado III del punto anterior, satisfará los honorarios del Abogado que designe el Asegurado, en base a los convenios establecidos con dichos profesionales, con sus Colegios Profesionales o, en su defecto, de acuerdo con las Normas Orientadoras de estos colegios.

Los derechos del Procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados conforme a arancel o baremo vigente.

Se establece un límite máximo para esta garantía de 6.000 euros por siniestro.

3. Asistencia Jurídica Telefónica. Mediante esta garantía el Asegurador pondrá a disposición del Asegurado un Abogado, para que le informe telefónicamente en prevención de cualquier litigio relacionado con su actividad comercial, como cuestión previa a la iniciación de cualquier proceso judicial garantizado. **Queda excluida, en cualquier caso, la consulta sobre temas fiscales.** No se garantiza la asistencia cuando el litigio sea consecuencia de un siniestro no cubierto por la presente póliza. Está información jurídica se prestará a través del número de teléfono 902.20.80.22.

4.3. EXCLUSIONES GENERALES

Además de las exclusiones específicas de cada Garantía y/o Cobertura que figuran en estas Condiciones Generales, la Compañía no cubre lo siguientes daños, pérdidas o perjuicios:

I. Los daños y perjuicios producidos cuando el siniestro se origine por dolo o mala fe del Asegurado o del Tomador del Seguro.

II. Los daños y perjuicios derivados de Garantías y Coberturas no incluidas expresamente en las Condiciones Particulares de la Póliza, excluidas expresamente en las Condiciones Generales o Particulares o Garantías distintas de las definidas en las presentes Condiciones Generales.

III. Las pérdidas y perjuicios indirectos de cualquier clase que se produzcan con ocasión de un siniestro, salvo lo dispuesto en la Cobertura de DAÑOS ESTETICOS de las Garantías Suplementarias y en la Garantía 7ª PERDIDA DE BENEFICIOS.

IV. Daños o efectos magnéticos, alteración o borrado de archivos o soportes electrónicos de procesos de datos, daños y pérdidas de informaciones, registros, programas informáticos, "software" y, en particular, cualquier modificación de los mismos que fuese debida a borrado, corrupción, alteración o destrucción de sus estructuras originales, así como las pérdidas por interrupción de las actividades, que fuesen causadas por los daños o pérdidas citados previamente, así como por virus informáticos de cualquier tipo.

V. No se cubrirá en ningún caso las pérdidas, daños, responsabilidades o gastos, causados directa, indirectamente, derivados o surgidos del uso u operación, como medio de infligir daño, de cualquier ordenador, sistema informático, programas de ordenador, códigos maliciosos, virus informáticos, procesos o cualquier otro sistema informático.

VI. Los daños producidos por hechos o fenómenos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, o cuando dicho Organismo no admita la efectividad del derecho de los Asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el Reglamento y Disposiciones Complementarias vigentes en la fecha de ocurrencia del siniestro, ni cuando los daños producidos sean calificados por el Gobierno de la Nación como de Catástrofe o Calamidad Nacional.

La Compañía tampoco se hará cargo de las diferencias entre los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en razón de la aplicación de franquicias, detracciones, aplicación de reglas proporcionales o de equidad u otras limitaciones aplicadas por dicha Entidad.

VII. Causado, directa o indirectamente, por una avería, fallo o respuesta errónea de sistemas informáticos, equipos de procesos de datos, microprocesadores, circuitos integrados o similares, sean o no propiedad del Asegurado, que se hayan producido como consecuencia de no reconocer correctamente una fecha como la verdadera del calendario.

VIII. Las reclamaciones que surjan de una epidemia o pandemia, Covid19, SARS-COV-2 y cualquier variación o mutación

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

de este último o cualquier otro evento análogo de carácter extraordinario.

IX. Conflictos armados, entendiendo por tales la guerra, haya mediado o no declaración oficial, la confiscación, requisa o destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad.

X. Causado, directa o indirectamente, por una avería, fallo o respuesta errónea de sistemas informáticos, equipos de procesos de datos, microprocesadores, circuitos integrados o similares, sean o no propiedad del Asegurado, que se hayan producido como consecuencia de no reconocer correctamente una fecha como la verdadera del calendario.

Los daños y perjuicios derivados de las siguientes causas:

XI. Por la fermentación y oxidación, erosión, cavitación, herrumbre o incrustaciones, vicio propio o defectos de fabricación de la cosa asegurada, los debidos al uso y desgaste de los bienes asegurados, así como aquellos que por su evidencia o notoriedad, debían o podían ser apreciados por el Asegurado.

Asimismo aquellos desperfectos, defectos o vicios ya existentes al contratar el seguro.

XII. Por la contaminación, polución o deterioro del medio ambiente, salvo lo dispuesto en la Garantía 8ª RESPONSABILIDAD CIVIL en su apartado 1, punto XI de estas Condiciones Generales

XIII. Por la reacción o radiación nuclear, contaminación radiactiva o transmutación nuclear, cualquiera que sea la causa que la produzca.

XIV. Por los asentamientos, hundimientos, desprendimientos, corrimientos de tierra, subidas del nivel freático y/o colapso de los bienes asegurados por la pérdida de resistencia mecánica, aunque su causa próxima o remota se encuentre cubierta por alguna de las Garantías o Coberturas contratadas.

XV. Por la omisión de las reparaciones indispensables para el normal estado de conservación de las instalaciones aseguradas o para subsanar el deterioro generalizado y conocido de las mismas, así como el mantenimiento inadecuado de las instalaciones.

XVI. Cuando en las instalaciones se estén efectuando trabajos de construcción, reforma o reparación en las mismas, salvo los daños y perjuicios garantizados por la Garantía 1ª INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS y Garantía 8ª RESPONSABILIDAD CIVIL siempre y cuando tales trabajos tengan la consideración de obras menores, según la licencia municipal, o un presupuesto inferior a 60.000 euros.

Los daños y perjuicios sobre los siguientes bienes:

XVII. Partidas no incluidas expresamente en las Condiciones Particulares de la Póliza, distintos de los definidos en las presentes Condiciones Generales o excluidos expresamente en cualesquiera de estas condiciones.

XVIII. Dinero en efectivo, valores mobiliarios públicos o privados, efectos de comercio y, en general, cuantos documentos o recibos representen un valor o garantía en dinero, salvo lo establecido en la Garantía 4ª ROBO Y EXPOLIACION.

XVIX. Objetos cuyo defecto o avería haya causado el siniestro, salvo lo dispuesto por la Cobertura de LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS DE CONDUCCIONES DE AGUA de la Garantía 3ª EXTENSION DE GARANTIA y la Garantía 6ª AVERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS.

XX. Los objetos inútiles o inservibles para el uso al cual estaban destinados, con excepción de los elementos de decoración.

XXI. Los programas informáticos "llave en mano".

XXII. Los bienes pertenecientes al CONTENIDO situados en el exterior de los locales y dependencias anexas, salvo lo dispuesto por la Garantía 1ª INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS y en el punto 9 "Robo en recintos anexos cercados y/o vallados en su totalidad" de la Garantía 4ª ROBO Y EXPOLIACION

XXIII. Inmuebles y locales en los que se encuentren los bienes asegurados y que estuvieran abandonados, deshabitados o sin vigilancia durante más de treinta días consecutivos.

XXIV. Daños y perjuicios causados al ganado, excepto para las coberturas de INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS, tal y como se define en el presente Artículo cuarto, "Muerte de Ganado por Incendio y Complementarios".

XXV. Bombas de agua sumergidas o a más de 20 metros de profundidad.

XXVI. Bosques, cultivos, campos, cosechas de cualquier tipo, salvo que están recolectadas y almacenadas en el interior

ARTICULO 4. GARANTIAS (continuación)

del riesgo asegurado.

XXVII. Tuberías y otras canalizaciones de agua y desagüe situadas fuera de los edificios.

XXVIII. Los bienes que en el momento del siniestro deberían estar cubiertos por un seguro obligatorio en virtud de cualquier Ley, reglamento u Ordenanza.

4.4. FRANQUICIA

En caso de siniestro irán a cargo del Asegurado en concepto de franquicia y en aquellas garantías en las que se ha establecido, las cantidades que se indican a continuación:

FRANQUICIA Riesgo 1

GARANTIAS CONTRATADAS	FRANQUICIA
Roturas	60,00 €
Daños eléctricos	150,00 €
Extensión de Garantías	150,00 €
R.C. Propietario Edificio	150,00 €

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS**1. Valoración de los bienes asegurados**

Para la valoración de los bienes asegurados el Tomador del Seguro deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

- a) Edificios, locales y construcciones anexas. Se tasarán por su VALOR DE NUEVO y a VALOR TOTAL.
- b) Reformas y mejoras. Se tasarán por su VALOR DE NUEVO a VALOR TOTAL.
- c) Ajuar Industrial. Se tasarán por su VALOR DE NUEVO o VALOR REAL, según la opción elegida, a VALOR TOTAL, salvo obras de arte, tapices, joyas, etc., es decir, todos aquellos bienes cuyo valor no se ve reducido por la vetusted, estos bienes se tasarán por su VALOR DE MERCADO en el momento de la valoración. Asimismo, los Vehículos en Reposo se valorarán a VALOR REAL en el caso de Pérdida Total, y en el caso de que los Daños sean reparables, se indemnizará el importe de dichos daños hasta el límite del VALOR REAL del vehículo.

La Maquinaria, incluida la de producción, distribución y transformación de energía eléctrica, y los Equipos Electrónicos, a efectos de la Garantía 6ª AVERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS, se tasarán por su VALOR DE NUEVO a VALOR TOTAL, incluyendo los gastos de transporte y de montaje, impuestos, derechos de aduana, si los hubiere, así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo.

- d) Existencias. Se tasarán a VALOR TOTAL de acuerdo con las pautas siguientes:

I. Si sobre ellas se efectúa una actividad industrial, de proceso o manipulación, por el VALOR de la MATERIA PRIMA más los gastos devengados para conseguir el grado de fabricación que tiene en el momento de la valoración, o por su valor de venta si éste fuese inferior.

II. Si el Asegurado no efectúa sobre ellas ninguna actividad de proceso o manipulación, por el VALOR de fabricación más los gastos incorporados hasta el momento de la valoración.

III. Si se hallasen en tránsito, por el VALOR que tuvieran éstas en el lugar y en el momento en que se realiza la carga, a no ser que fueran mercancías ya vendidas y fueran transportadas mediante medios del Asegurado, en cuyo caso se atenderá al valor por el cual han sido vendidas.

2. Tasación de los daños

Como norma general, los daños materiales sobre los bienes asegurados se tasarán atendiendo al VALOR de los bienes destruidos o dañados en el momento inmediatamente anterior al siniestro, determinado conforme a los criterios expuestos en el apartado I de este artículo.

En todo caso, de la valoración de los daños realizada según estos criterios, se deducirá el valor de recuperación obtenido de los restos de los bienes destruidos o dañados.

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS (continuación)

Se procederá a realizar una valoración específica para los siguientes casos:

- a) Los objetos que formen parte de una colección o juego se tasarán: cuando el siniestro no hubiera afectado a la totalidad del mismo, por el valor de los objetos dañados con exclusión del demérito de valor que supusiesen estos daños para la colección o juego.
- b) El dinero en efectivo y los valores al portador se evaluarán mediante el examen de los libros del Asegurado, así como de los extractos de bancos y/o cajas de las facturas existentes.
- c) La Maquinaria y los Equipos electrónicos, con ocasión de un siniestro amparado por la Garantía 6ª AVERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS, serán tasados atendiendo a:

I. Pérdida parcial: Se considera pérdida parcial cuando el coste de reparación del bien asegurado no sobrepase el VALOR REAL del mismo en el momento anterior al siniestro.

La Compañía reparará o pagará todos los gastos necesarios para dejar la Maquinaria o Equipos Electrónicos deteriorada o dañada en condiciones de funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, deduciendo el valor de los restos.

Si la maquinaria es de procedencia extranjera y es repuesta en el exterior, la Compañía abonará igualmente el precio de reposición a los efectos de lo dispuesto en las Condiciones Generales, que se determinará conforme al precio de mercado del exterior, teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la importación así como eventuales bonificaciones.

d) Las mercancías se estimarán por su valor de costo en el momento anterior al siniestro. Si las materias primas de procedencia extranjera son repuestas en el exterior, el precio de reposición a los efectos de lo dispuesto en las Condiciones Generales se determinará conforme al precio de mercado del exterior, teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la importación así como eventuales bonificaciones.

Los costes de cualquier reparación provisional serán a cargo del Asegurado, a menos que constituyan, a la vez, parte de los gastos de la reparación definitiva.

Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del Asegurado, la Compañía abonará el coste de la mano de obra y de los materiales empleados, sin que sea de aplicación ningún sobrecargo a este coste, tales como el Impuesto sobre el valor añadido, la Base imponible, etc.

No se harán deducciones en concepto de depreciación respecto a las partes repuestas salvo:

- Cuando un siniestro afecte a máquinas eléctricas y sea preciso rebobinar los devanados, en cuyo caso se considerará una depreciación del 5 por ciento anual, sin que en ningún caso pueda ser superior al 60 por ciento del total.
- Cuando un siniestro afecte a camisas de cilindros, culatas (incluidos accesorios) y pistones de motores de combustión interna o de compresores alternativos, en cuyo caso se considerará para estos objetos, una depreciación anual del 10 por ciento, sin que en ningún caso la depreciación total pueda ser superior al 60 por ciento.

Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento de valor en relación con el que tenía la Máquina o Equipo Electrónico antes del siniestro, se descontará dicho aumento de los gastos de reparación.

Son por cuenta del Asegurado, en todo caso, los gastos complementarios que se produzcan por haberse aprovechado la reparación para introducir mejoras o para repasar o hacer otras reparaciones o arreglos a la Máquina o Equipo Electrónico.

II. Pérdida total: Se considerará pérdida total cuando el coste de reparación, incluidos los costes de transporte, aduana y montaje del bien asegurado, sobrepase el VALOR REAL del mismo en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro.

En este caso, los daños se tasarán tomando como base el VALOR REAL que tuviese el bien asegurado en el momento anterior al siniestro y deduciendo el valor de recuperación de los restos.

La indemnización a que hace referencia los párrafos anteriores, podrá ser sustituida por la reparación o reposición del objeto siniestrado, cuando el asegurado lo consienta.

e) La pérdida de Beneficio Bruto y los Gastos Generales Permanentes a Valor total de la Garantía 7ª PERDIDA DE BENEFICIO, se evaluarán de la siguiente manera:

I. Beneficio Bruto

Para determinar la Disminución de Beneficio Bruto se procederá de la siguiente manera:

1. Se determinará el Volumen de Facturación de la anualidad contable anterior a la fecha de ocurrencia del siniestro.

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS (continuación)

2. Se determinará el Porcentaje que representó en esa anualidad, el Beneficio Bruto sobre el Volumen de Facturación, obteniéndose así el Porcentaje de Beneficio Bruto.
3. Se extraerá del Volumen de Facturación del punto 1, el importe correspondiente a las mismas fechas día a día del periodo a indemnizar. Este importe se corregirá con la tendencia general del negocio así como los factores interiores y exteriores que hayan podido afectar a la marcha general de éste.
4. Se determinará el Volumen de Facturación habido durante el periodo a indemnizar.
5. Se obtendrá la diferencia entre los importes obtenidos en los puntos 3 y 4, correspondiendo ésta a la pérdida real de Volumen de Facturación en el periodo a indemnizar.
6. Sobre esta diferencia se aplicará el Porcentaje de Beneficio Bruto (punto 2), obteniendo así la Disminución de Beneficio Bruto.
7. De esta Disminución de Beneficio Bruto se deducirán los Gastos Permanentes que el Asegurado hubiera dejado de afrontar como consecuencia de la disminución del volumen de negocio durante el periodo de indemnización.

II. Gastos Generales Permanentes

Se valorarán según factura, de acuerdo con los gastos fijos que el Asegurado deba continuar devengando por razón de la actividad desarrollada en el riesgo asegurado, deduciendo en su caso aquellos que hubiera dejado de afrontar en función de la disminución del volumen de negocio durante el periodo de paralización total y como máximo durante el plazo indicado en las Condiciones Particulares.

En caso de interrupción parcial de la actividad, la indemnización será proporcional al grado de paralización.

Si el Capital Asegurado fuera proporcionalmente inferior a los gastos generales habidos durante el periodo de paralización, será de aplicación la Regla Proporcional.

III. Indemnización diaria

En caso de interrupción parcial de la actividad, la indemnización será proporcional al grado de paralización.

f) Los cristales, así como el resto de bienes cubiertos por la Garantía Suplementaria de ROTURAS se tasarán según el VALOR DE REPOSICION por bienes de similares características.

3. Evaluación de la indemnización

La evaluación de la indemnización se realizará atendiendo a la Tasación de los daños, al concepto de Unidad de siniestro, a los Capitales Asegurados reflejados en las Condiciones Particulares y a los límites y sublímites de Indemnización establecidos en las presentes Condiciones Generales y en las Condiciones Particulares de la Póliza.

a) Infraseguro

Si en el momento de producirse el siniestro, el valor asignado por el Tomador del Seguro, es decir el Capital Asegurado, tomada cada partida separadamente, es inferior al valor del interés asegurado, según los criterios de valoración establecidos en el apartado 1 de este artículo, produciéndose un infraseguro, será de aplicación la Regla proporcional.

En caso de insuficiencia de suma asegurada, sólo se admitirá la Compensación de Capitales de haberse pactado, en Condiciones Particulares, la aplicación de la Revalorización Automática de Capitales Asegurados, según lo dispuesto en estas Condiciones Generales. Dicha Compensación de Capitales será aplicable únicamente sobre los Capitales Asegurados de las partidas asegurables de Edificios, Mejoras, Ajuar Industrial y Existencias, y para los bienes correspondientes a una misma situación de riesgo.

Para la determinación del infraseguro en la partida de Existencias a Valor Flotante con regularización la Compañía deducirá de su indemnización, en concepto de la aplicación de la regla proporcional, la cantidad mayor y positiva que surja de efectuar las dos comparaciones siguientes:

- Sobre el capital garantizado: se calculará la diferencia entre las existencias habidas en el momento anterior al siniestro menos el Capital Asegurado para Existencias (valor fijo más flotante).
- Sobre la distribución de los valores: se calculará la diferencia entre la suma del valor fijo y el valor flotante que hubieran debido declararse según las existencias habidas en los doce meses anteriores a la fecha del siniestro menos el Capital Asegurado para Existencias (valor fijo más flotante). No será de aplicación la Regla Proporcional para aquellas partidas asegurables cuya cobertura esté establecida, en las presentes Condiciones Generales o en las Condiciones Particulares, bajo la modalidad de aseguramiento a Primer Riesgo.

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS (continuación)

Asimismo, en caso de pactarse la Revalorización Automática de Capitales en Condiciones Particulares, la Compañía renuncia a la aplicación de la Regla proporcional cuando el infraseguro existente no supere el 20% del valor del interés asegurado, según los criterios de valoración establecidos en el apartado I de este artículo, ó la indemnización por el siniestro sea inferior a 1.200 euros.

Además, para la determinación de la indemnización, se tendrá en cuenta la posible aplicación de la Regla de equidad.

A los efectos de la Garantía 8ª RESPONSABILIDAD CIVIL y en el caso de declaración errónea del Volumen de Facturación anual de negocio o del dato que haya servido de base para el cálculo de la prima, será de aplicación la citada Regla de equidad comparando para ello el valor declarado por el Tomador del Seguro con el realmente habido durante el ejercicio económico inmediatamente anterior a la fecha del siniestro.

b) Ajuar Industrial a Valor de Nuevo:

En aquellos casos en que el Ajuar Industrial haya sido asegurado a Valor de Nuevo, se hace constar que la Entidad Aseguradora indemnizará el coste de reposición o reemplazo, en la fecha del siniestro, de los bienes destruidos o dañados con materiales nuevos de clase, calidad y capacidad operativa similares, dentro de lo posible, y bajo las siguientes condiciones:

- Se indemnizará el coste de reposición o reemplazo siempre y cuando la diferencia entre éste y el VALOR REAL del bien dañado no supere el 50% de dicho VALOR DE NUEVO. En caso contrario, el exceso de este porcentaje irá a cargo del Asegurado. Se exceptúan los casos previstos en los apartados a), b), c) y e) - punto 2-art.5 de estas Condiciones Generales.

- A todos los efectos precedentes, el Tomador del Seguro declara como valor de los bienes pertenecientes al Ajuar Industrial a valor de nuevo, el de reposición o reemplazo en el momento de la contratación, y cuya valoración debe corresponder con la suma asegurada.

c) Franquicia:

En caso de proceder la aplicación de franquicia, ésta se deducirá de la indemnización que corresponda en cada siniestro, según lo establecido en estas Condiciones Generales, en cualquier caso e independientemente de la tasación de los daños y de la cantidad que represente la indemnización.

En el caso de pérdida total las indemnizaciones se tasarán con arreglo a lo estipulado en el apartado II de este artículo, salvo:

- Para los daños sufridos por la MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS, que se indemnizarán a VALOR REAL.

- Para las partidas de CONTINENTE, cuando éstas no se reconstruyan en la misma ubicación y con las mismas características que los bienes siniestrados, en cuyo caso se indemnizarán a VALOR REAL. En este caso no se considerarán incluidas las partidas reseñadas en el Artículo 3º punto 1 apartado k de estas Condiciones Generales.

d) En el caso de pérdida total, las indemnizaciones se tasarán con arreglo a lo estipulado en el apartado II de este artículo, salvo para los daños sufridos por la MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS, que se indemnizarán a VALOR REAL.

e) Para las partidas de CONTINENTE, se indemnizará a VALOR REAL mientras no se haya realizado la reconstrucción. Una vez realizada la reconstrucción en la misma localidad, se abonará la diferencia con el valor de nuevo.

Para las partidas de CONTINENTE, cuando éstas no se reconstruyan en la misma localidad y con las mismas características que los bienes siniestrados, en cuyo caso se indemnizarán a VALOR REAL. En este caso no se considerarán incluidas las partidas reseñadas en el Artículo 3º punto 1 apartado k de estas Condiciones Generales.

En cualquier caso, la reconstrucción deberá realizarse en un plazo de dos años a partir de la fecha del siniestro, transcurrido el cual y si no se ha procedido a dicha reconstrucción, la Compañía indemnizará los daños producidos a VALOR REAL.

No obstante, la Compañía, a petición del Asegurado, entregará cantidades a cuenta de la indemnización a medida que se realicen los trabajos de reconstrucción de los edificios o la reposición de los objetos destruidos, previa justificación por el Asegurado y mediante la aportación de los oportunos comprobantes.

En el caso de gastos de reposición, reobtención, reproducción, reimpresión y transcripción de documentos, archivos, moldes, planos, modelos y matrices, deberán justificarse debidamente mediante la realización de los correspondientes duplicados, siendo necesario que la reposición se efectúe dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro.

4. Coberturas a PRIMER RIESGO: Reposición de Prima

Se establece que en las Coberturas de la Póliza cuya forma de aseguramiento sea a Primer riesgo, el límite de indemnización es por anualidad de seguro.

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS (continuación)

Por lo tanto, si como consecuencia de un siniestro sujeto a indemnización se abonaran cantidades con cargo a cualquiera de estas coberturas, se estará reduciendo el Capital garantizado. Si éste se desea reconstituir, deberá solicitarse, abonando la parte de prima proporcional correspondiente a la cobertura agotada, desde el día del siniestro hasta la fecha del próximo vencimiento.

5. Cobertura Automática**5.1 Daños Materiales**

En caso de que se haya incluido la revalorización automática de sumas aseguradas se garantiza un aumento automático del 15% para los capitales de Continente y Ajuar industrial con exclusión expresa de Mercancías, Existencias y conceptos asegurados en base a la modalidad de Primer Riesgo y/o con Límite de Indemnización, siempre que dichos aumentos se refieran a:

- Los efectos de la inflación sobre el valor de los bienes asegurados
- Bienes de adquisición o construcción, ampliaciones y mejoras efectuadas en las situaciones de riesgo aseguradas y que no supongan un cambio de su naturaleza

En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada de infraseguro, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al porcentaje indicado anteriormente.

En el caso de bienes de adquisición o construcción, ampliaciones y mejoras, si el Asegurado no comunicara los nuevos valores de los bienes asegurados en el plazo de 30 días posteriores al vencimiento, la presente cobertura automática quedará nula y sin efecto alguno.

5.2. Pérdida de Beneficios

Se conviene expresamente que REALE garantizará, siempre que se encuentre contratada la garantía opcional de Pérdida de Beneficios, un aumento automático del 20% sobre el capital anual declarado de Beneficio Bruto o Gastos Generales Permanentes, con exclusión expresa en caso de aseguramiento con Límite de Indemnización.

En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada de infraseguro, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al porcentaje indicado anteriormente.

En caso de siniestro, de no haberse regularizado pertinentemente la última anualidad de seguro, la presente cobertura automática quedará nula y sin efecto alguno.

6. Compensación de Capitales

Si en el momento de la ocurrencia del siniestro existiese un exceso de Capital Asegurado en una o varias partidas aseguradas a VALOR TOTAL o PARCIAL, tal exceso podría aplicarse a otras partidas aseguradas a VALOR TOTAL o PARCIAL que resultasen insuficientemente aseguradas, siempre que la prima resultante de aplicar las tasas de prima, con sus recargos o descuentos, a este nuevo reparto de sumas aseguradas, no exceda de la prima satisfecha en la anualidad en curso.

7. Límite máximo de indemnización

En caso de que un siniestro afecte a una o más garantías de las siguientes:

- Garantía 1ª. Incendio y Complementarios.
- Garantía 2ª. Garantías Suplementarias.
- Garantía 3ª. Extensión de Garantías.
- Garantía 4ª. Robo y Expoliación, con exclusión del Metálico y Valores al Portador.
- Garantía 5ª. Desperfectos y Robo al Continente por Robo o intento de Robo.
- Garantía 6ª. Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos.
- Garantía Suplementaria. Daños Eléctricos.
- Garantía Suplementaria. Roturas.
- Garantía 10ª. Mercancías en Cámaras Frigoríficas.

ARTICULO 5. VALORACION Y SINIESTROS (continuación)

- Garantía 11ª. Derrame de Líquidos.
- Garantía 12ª. Rotura de depósitos.

de las presentes Condiciones Generales, la indemnización máxima a cargo de la Entidad Aseguradora quedará limitada al Capital establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, para el CONTINENTE y/o CONTENIDO.

ARTICULO 6. REVALORIZACION AUTOMATICA DE CAPITALES

Al vencimiento de cada anualidad de seguro, las primas y los Capitales Asegurados de las partidas de:

- Continente,
- Contenido,
- Maquinaria y Equipos Electrónicos,
- Transporte de Mercancías,
- Derrame de Líquidos y Mercancías en Cámaras Frigoríficas y Reposición de Documentos, siempre y cuando se aseguren bajo la modalidad de VALOR TOTAL, **se revalorizarán automáticamente en función de las variaciones que experimente el Índice de Precios Industriales (IPRI) que publica el Instituto Nacional de Estadística.**

Los nuevos Capitales serán el resultado de aplicar a los Capitales actualmente Asegurados la variación experimentada por el IPRI desde el último vencimiento de la póliza.

ARTICULO 7. CLAUSULA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS**CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS**

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de normas legales**1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos**

- a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

ARTICULO 7. CLAUSULA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS (cont.)

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

- a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.
- d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
- f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
- g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
- h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- i) Los causados por mala fe del asegurado.
- j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
- k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
- l) En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
- m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».
- n) En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños personales derivados de esta cobertura.

3. Franquicia

ARTICULO 7. CLAUSULA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS (cont.)**I. La franquicia a cargo del asegurado será:**

- a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
- b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
- c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

II. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.**4. Extensión de la cobertura**

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

2. No obstante lo anterior:

- a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
- b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.
- c) En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se gestionara el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

- Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).
- A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.»

COMUNICACIÓN A TOMADOR, ASEGURADO Y/O PERCEPTOR DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

De conformidad con la habilitación legal contenida en el artículo 99.7 de la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y reaseguradoras, UNESPA (con domicilio social en la calle Núñez de Balboa 101-28006 Madrid) ha creado el Fichero de prevención del fraude en seguros de ramos de Diversos, del que ostenta la condición de Responsable del Fichero. Dicho Fichero y su Código Tipo se encuentran inscritos en el registro general de protección de Datos de la Agencia Española de protección de datos.

La finalidad del citado Fichero, construido con la información aportada por las entidades aseguradoras, es la prevención y detección del fraude, bien previniendo a la entidad aseguradora una vez emitida la póliza, bien detectando el fraude ya cometido en los siniestros declarados. El Fichero contiene toda la información que consta en su contrato de seguro, incluidos sus datos de carácter personal, así como la de los siniestros que se declaren y las liquidaciones que perciba.

A dicho Fichero tendrán acceso las entidades aseguradoras con ocasión de la liquidación y/o tramitación de siniestros y cuando se haya emitido o contratado una póliza.

Asimismo, con el objeto de poder avanzar en las investigaciones que lleven a cabo, tendrán acceso a la información los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del estado.

Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas de MADRID, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o tarjeta de residencia, u otro documento válido que lo identifique y, en caso de que se actúe mediante representante, autorización expresa del interesado, todo ello con la finalidad de impedir el ejercicio de derechos a quién no sea el interesado. Si desea información sobre el fichero y como ejercitar sus derechos, el teléfono al que puede dirigirse es el 902 102 901 o al fax 91 451 6819.

RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

En cumplimiento de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, Reale Seguros Generales, S.A., dispone de un Servicio de Atención y Defensa del Cliente, sito en la calle Príncipe de Vergara, 125 28002 MADRID y cuya dirección de correo electrónico es serviciodeatencionydefensa.clientes@reale.es.

La misión de dicho Servicio es la de atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten las personas físicas o jurídicas que reúnan la condición de usuario de los servicios de Reale, siempre que tales quejas y reclamaciones se refieran a sus intereses y derechos legalmente reconocidos, ya deriven de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos del sector asegurador. Las quejas o reclamaciones podrán presentarse personalmente en cualquiera de las oficinas de Reale abiertas al público. Así mismo, dispondrán de un teléfono de información gratuito 900 211 021. A tal efecto existen formularios de queja o reclamación a disposición de los clientes en todas las oficinas de Reale. Asimismo pueden presentarse mediante correo dirigido al Servicio de Atención y Defensa del Cliente de Reale, a la dirección señalada, utilizando los mismos modelos indicados anteriormente, o a través de correo electrónico, debiendo ajustarse, para este último supuesto, a las exigencias previstas en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.

El Servicio de Atención al Cliente deberá resolver la Queja o Reclamación en el plazo previsto en el reglamento. En caso de no estar conforme con la resolución emitida por el Servicio de Atención al Cliente, su reclamación puede ser tramitada, en Segunda Instancia, por el Defensor del Cliente, Cl. Velázquez, nº 80, 1º D, CP. 28001 MADRID, Tf. 913104043, Fax 913084991, e-mail reclamaciones@da-defensor.org o ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sita en el Paseo de la Castellana, 44 - 28046 Madrid, <https://www.sededsfp.gob.es/SedeElectronica/Reclamaciones/Reclamacion.asp> o bien puede formular demanda ante los Juzgados de la jurisdicción civil. Se informa que la Entidad no está adherida a ninguna junta arbitral de consumo.

FIRMA Y CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Tomador declara haber recibido un ejemplar de la presente póliza, y reconoce expresamente mediante su firma haber leído y entendido todas las condiciones generales y particulares que conforman la misma, aceptando dichas condiciones, así como los capitales asegurados, en especial el relativo a los gastos de defensa jurídica y aquellas cláusulas limitativas de sus derechos que aparecen destacadas en letra negrita, de las cuales se destacan nuevamente como exclusiones las siguientes:

El Tomador del seguro reconoce haber recibido con carácter previo a la celebración del presente contrato de seguro, toda la información exigida por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y su reglamento de desarrollo.

Asimismo, el Tomador del seguro declara haber leído y aceptar el contenido de la cláusula relativa a la Protección de Datos.

Como prueba de conformidad con todo lo anterior, el Tomador del seguro firma la presente póliza en la fecha indicada en las Condiciones Particulares.



El Tomador del Seguro

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?**

El responsable del tratamiento es REALE SEGUROS GENERALES, S.A. con domicilio en Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid y CIF A78520293 (en adelante "**la ENTIDAD**" o "**REALE**").

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es.

2. ¿Cómo hemos obtenido sus datos personales?

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

- Aportados por usted en la solicitud realizada, para la formación de la relación contractual o los que se generen como consecuencia del desarrollo de la misma.
- Empresas del Grupo REALE.
- De fuentes accesibles al público, ficheros comunes o registros públicos.
- Fuentes externas (redes sociales, empresas que ofrecen servicios de enriquecimiento de datos, conectividad, cookies, etc.) en caso de haber obtenido su consentimiento.

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

3. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?

Mientras se mantenga la relación contractual, REALE podrá tratar los siguientes datos de carácter personal:

- Sus datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, documento de identidad edad, matrícula del vehículo, dirección postal, correo electrónico y teléfono).
- Datos económicos y laborales (p.ej. situación laboral, profesión, datos de su cuenta bancaria).
- Datos de solvencia patrimonial (p.ej., datos sobre el incumplimiento de una deuda contraída con una empresa privada, datos sobre las deudas contraídas con organismos públicos y similares.).
- Datos de circunstancias familiares y datos socioeconómicos (p.ej., estado civil, tipología de personas según edad y nivel de estudios que habitan en el entorno geográfico en el que usted reside; tipología de familias que habitan en dicho entorno según el número y características de sus miembros; categorías de actividades profesionales existentes en el entorno geográfico en el que usted reside; capacidad económica según la/s renta/s anual/es existente en dicho entorno, el nivel de agrupación -unifamiliar o plurifamiliar- o la presencia de zonas comerciales).
- Datos personales de terceros que se encuentren bajo la cobertura de la presente póliza (p.ej., familiares o empleados) así como de terceros interesados en la tramitación y gestión de siniestros derivados de la ejecución del seguro (interesados, perjudicados, beneficiarios, etc.) siempre que tal tratamiento resulte estrictamente necesario.

Adicionalmente, se le informa de que, en caso de resultar necesario, REALE podrá tratar los **datos personales relativos a su salud**, con el exclusivo fin de gestionar, desarrollar y ejecutar las prestaciones legalmente exigibles, por ejemplo, la gestión de un siniestro.

4. ¿Con qué finalidad y con qué legitimación tratamos sus datos personales?

En REALE tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación. Asimismo, cada finalidad del tratamiento tiene una legitimación en la que se basa el tratamiento de sus datos personales.

En REALE tratamos sus datos personales para el cumplimiento de obligaciones legales o por estar el tratamiento amparado en una disposición legal con las siguientes finalidades:

- Proteger su identidad y detectar debidamente el uso fraudulento de datos tanto en la fase contractual como precontractual, acometiendo las actividades necesarias para la prevención, detección y control del fraude, así como la prevención y/o detección de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo.
- Cumplir con la normativa sectorial que afecta a REALE como sujeto obligado por motivo de su actividad y servicios prestados, especialmente, la normativa relativa a seguros.
- Valoración, selección y tarificación de riesgos.
- Por último, podremos tratar sus datos de salud, para la peritación de daños y liquidación de siniestros.

En REALE tratamos sus datos personales en base al desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada con usted con las siguientes finalidades:

- Cumplir con las prestaciones y coberturas indicadas en la póliza de seguro o cualquier otro servicio u obligación que hayamos suscrito con usted.
- Tramitar y gestionar las solicitudes realizadas por usted en relación con productos y servicios ofrecidos por REALE, así como para mantener, desarrollar y controlar las relaciones de negocio existentes entre las partes, incluyendo para ello la evaluación, valoración y seguimiento mediante técnicas de scoring y segmentación.
- Para, según proceda, la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones que pudieran plantearse con motivo de las relaciones que usted mantenga con REALE.

En REALE tratamos sus datos personales en base al interés legítimo de la entidad con las siguientes finalidades:

- Elaboración de perfiles mediante estudios de marketing y técnicas y procedimientos estadísticos y de segmentación que permitan introducir mejoras y escoger ofertas adecuadas de productos y servicios a sus características y necesidades.
- Remitirle información publicitaria o promocional de productos y/o servicios de REALE que sean similares o estén relacionados con los que ya tenga contratados, a través de cualquier medio de comunicación utilizado por la ENTIDAD, tales como:
 - Correo postal
 - Correo electrónico y redes sociales (Whatsapp, Facebook, etc.)
 - SMS/MMS
 - Servicios web/online de REALE
 - Llamadas telefónicas

- Conocer su solvencia patrimonial y de crédito.
- Consultar su histórico de siniestralidad en ficheros comunes.
- Realización de estudios estadísticos e históricos.

Sólo en los casos que usted haya prestado su consentimiento, en REALE tratamos sus datos personales con las siguientes finalidades:

- Acceso a información de fuentes externas (p.e. redes sociales como Facebook, plataformas de colaboración, blogs, foros, datos de localización, cookies) para perfilar y ofrecer los productos que mejor se ajusten a mis necesidades.
- Envío de información comercial de terceras empresas pertenecientes a los siguientes sectores de actividad: seguros, financieros, telecomunicaciones, seguridad, tecnología, energía, audiovisual, educación, ocio, automoción y gran consumo, las cuales mantienen acuerdos de colaboración con REALE.
- Conservación de sus datos personales durante dos años, una vez finalizada la relación contractual para gestionar, evaluar, y en su caso bonificar una nueva solicitud de producto o servicio.
- Envío de información comercial una vez finalizada mi relación contractual, durante el plazo de dos años.
- Envío de información promocional y publicitaria de las empresas del Grupo REALE.
- Comunicación de sus datos personales a empresas del Grupo REALE (www.reale.es/es/aviso-legal), con la finalidad de mantener un repositorio común de sus productos contratados que le permita conseguir una experiencia como cliente más beneficiosa.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Los datos personales tratados por REALE para alcanzar las finalidades detalladas anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la base legitimadora de la comunicación.

En virtud de lo anterior, las siguientes comunicaciones de datos persiguen garantizar el correcto desarrollo de la relación contractual, así como dar cumplimiento a obligaciones legales que exigen realizar las mencionadas comunicaciones:

- A entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos.
- A entidades y organismos, públicos o privados, que intervengan en la gestión del contrato de seguro (entidades de reaseguro, coaseguro o intervinientes en la gestión de la póliza) siempre que la comunicación resulte estrictamente necesaria.
- A ficheros comunes de solvencia relativos al cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias. En el caso de no producirse el pago en los términos previstos en los contratos que usted formalice con REALE y cumplirse los requisitos establecidos al efecto en la normativa sobre protección de datos, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros comunes de solvencia relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.
- A ficheros comunes a los que REALE se haya adherido para la prevención y detección del fraude (según corresponda por el tipo de seguro suscrito, el "Fichero Histórico de Seguros del Automóvil", el "Fichero de Automóviles de Pérdida Total, Robo e Incendio" y el "Fichero de prevención del fraude en seguros de ramos Diversos" cuyo titular es UNESPA), para la gestión de liquidación de siniestros y colaboración estadístico actuarial y para permitir la tarificación/selección de riesgos para la elaboración de estudios de técnica aseguradora. Consulta el apartado "Ficheros Comunes" de tu póliza para obtener información detallada.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales serán conservados, salvo disposición legal en contrario, durante el plazo que dure la vigencia de la póliza, incluyendo la gestión de siniestros pendientes. A partir de ese momento, salvo que usted nos haya otorgado su consentimiento, los datos pasarán a estar bloqueados quedando a disposición exclusiva de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.

7. ¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de los mismos?

REALE le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso REALE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, REALE cesará en el tratamiento de los datos personales salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada información derivada de la relación contractual formalizada con REALE.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a REALE SEGUROS GENERALES, S.A., Calle Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid o a través del siguiente mail: protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad. Puede igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

En el caso de seguros colectivos y salvo pacto en contrario, el Tomador asume la obligación de informar a los asegurados de los términos y condiciones de esta póliza, incluida la información relativa al tratamiento de sus datos personales.

Con la firma de este documento Ud. declara haber recibido toda la información relativa a la protección de sus datos personales y, asimismo, consiente los tratamientos que se muestran a continuación y que ha marcado con la casilla "Acepto":

Acepto que Reale use información de fuentes externas (p.e. redes sociales como Facebook, plataformas de colaboración, blogs, foros, datos de localización, cookies) para perfilar y ofrecer los productos que mejor se ajusten a mis necesidades.

☐ Acepto☐ No Acepto

Consiento el envío de información promocional y publicitaria de terceras empresas pertenecientes a los siguientes sectores de actividad: seguros, financieros, telecomunicaciones, seguridad, tecnología, energía, audiovisual, educación, ocio, automoción y gran consumo, las cuales mantienen acuerdos de colaboración

Certificado de seguro

Nº POLIZA/SPTO. 8432100002062 / 0

con Reale.

☐ Acepto☐ No Acepto

Consiento que mis datos se conserven durante dos años una vez finalizada la relación contractual para gestionar, evaluar, y en su caso bonificar una nueva solicitud de producto o servicio.

☐ Acepto☐ No Acepto

Acepto el envío de información promocional y publicitaria una vez finalizada mi relación contractual, durante el plazo de dos años.

☐ Acepto☐ No Acepto

Consiento la cesión de mis datos personales a las empresas del Grupo Reale (www.reale.es/es/aviso-legal) para el envío de información promocional y publicitaria.

☐ Acepto☐ No Acepto

Acepto que mis datos se comuniquen a empresas del Grupo Reale (www.reale.es/es/aviso-legal), con la finalidad de mantener un repositorio común de mis productos contratados, que me permita conseguir una experiencia como cliente más beneficiosa.

☐ Acepto☐ No Acepto

D/Dña. EMILIO JOSE MOLINA MARTIN

NIF: 20440873Z

Nº de Póliza: 8432100002062 / 0

Cláusula Mod.102 - v1.0

Fecha 26-03-2021**FIRMA del Tomador**